SACHKUNDELEHRGANG RECHTLICHE BETREUER · MODUL 5

Personensorge

Lernskript im Querformat

Gesundheitssorge · Wohnraumaufgabe · Umgang und Aufenthalt · Mietrecht

Vertragsgrundlagen
§§ 104 ff., 164 ff. BGB

Behandlungsvertrag
§§ 630a–630h BGB

Einwilligungsfähigkeit
Patientenrechte

Gefährliche ärztliche Maßnahmen
§ 1829 BGB · §§ 298, 312 FamFG

Wille und Vorsorge
§§ 1816, 1820, 1821, 1827 BGB

Wohnraumaufgabe
§ 1833 BGB

Umgang und Aufenthalt
§ 1834 BGB

Mietrecht
§§ 535 ff. BGB

Zwang und Freiheitsentzug
§ 1832 BGB (Überblick)

40 Seiten: Themenüberblicke, 34 Normen mit Merksatz und Prüfschema, 30 Gesetze als Merksatz, Fristen, Prüfschemata, 104 Quizfragen mit Antwort, 6 Fälle · Stand: November 2026
Eigene Zusammenfassung nach den Skripten, keine Rechtsberatung. Wortlaut und Fristen vor der Prüfung am aktuellen Gesetz abgleichen.

Inhalt

Übersicht und Lernweg	3
Die 9 Themen im Überblick (je eine Seite)	4–12
34 Normen: Merksatz, Erklärung, Prüfschema, Frage	13–29
30 Gesetze als Merksatz (BGB und FamFG)	30–31
Fristen und Zahlen	32
Drei Prüfschemata und Checkliste Kündigung	33
104 Quizfragen mit Antwort	34–38
6 Fälle mit Lösungsskizze	39–40

Themen und Seiten

Vertragsgrundlagen	4
Behandlungsvertrag	5
Einwilligungsfähigkeit	6
Gefährliche ärztliche Maßnahmen	7
Wille und Vorsorge	8
Wohnraumaufgabe	9
Umgang und Aufenthalt	10
Mietrecht	11
Zwang und Freiheitsentzug	12

So lernst Du damit

1. **Erst die Themenseite** lesen (Seiten 4–12): Merksatz, wichtigste Punkte, Prüfungsfallen.
2. **Dann die Normen** (Seiten 13–29) mit Prüfschema durchgehen und die Prüfungsfrage laut beantworten.
3. **Gesetze** nur als Merksatz lernen (Seiten 30–31), im Zweifel im Gesetz nachlesen.
4. **Fristen und Schemata** (Seiten 32–33) täglich kurz wiederholen.
5. **Quizfragen** (Seiten 34–38): Frage lesen, Antwort abdecken, laut formulieren.
6. **Fälle** (Seiten 39–40) selbst lösen, dann die Skizze vergleichen.

MERKSATZ

Der Merksatz steht immer zuerst und ist grün hinterlegt. Ihn solltest Du auswendig können, bevor Du in die Einzelheiten gehst.

ONLINE WEITERÜBEN

Interaktive Version mit Karteikarten, Quiz, Navigatoren und Fristenrechner: m05-lernatlas.netlify.app

Der rote Faden: Wille, Fähigkeit, Gefahr, Genehmigung

Seite 4
Vertragsgrundlagen
Wann kommt ein Vertrag wirksam zustande – und wer kann für wen handeln?

Seite 5
Behandlungsvertrag
Welche Pflichten haben Arzt und Patient – und wer trägt welche Beweislast?

Seite 6
Einwilligungsfähigkeit
Wer entscheidet über eine ärztliche Maßnahme: Patient oder Betreuer?

Seite 7
Gefährliche ärztliche Maßnahmen
Wann braucht der Betreuer die Genehmigung des Betreuungsgerichts für ärztliche Maßnahmen?

Seite 8
Wille und Vorsorge
Wessen Wille zählt – und wie wirken Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung?

Seite 9
Wohnraumaufgabe
Wann darf der Betreuer die Wohnung des Betreuten aufgeben – und wer muss wann beteiligt werden?

Seite 10
Umgang und Aufenthalt
Darf der Betreuer bestimmen, mit wem der Betreute Umgang hat und wo er lebt?

Seite 11
Mietrecht
Wie wird ein Wohnraummietverhältnis begründet, gekündigt und abgewickelt?

Seite 12
Zwang und Freiheitsentzug
Welche weiteren genehmigungspflichtigen Eingriffe gibt es (Überblick)?

MERKSATZ GESUNDHEITSSORGE

Einwilligungsfähige entscheiden selbst. Sonst: Patientenverfügung, Wünsche, mutmaßlicher Wille. Bei Gefahr von Tod oder schwerem Dauerschaden braucht es die Genehmigung des Gerichts, außer Betreuer und Arzt sind sich über den Willen einig.

MERKSATZ WOHNEN

Wunsch oder erhebliche Gefährdung, dann Anzeige beim Gericht, dann Genehmigung vor der Kündigung (schriftlich, Frist ab Zugang, Urkunde und Genehmigung beifügen).

Die Grundfragen

1. Wessen Wille zählt?
2. Ist der Betreute einwilligungsfähig?
3. Droht Gefahr?
4. Wer muss zustimmen?

Quellen

Die Inhalte stammen aus den Skripten Teil 1 (Gesundheitssorge) und Teil 2 (Wohnen, Umgang, Mietrecht) des Moduls 5, ergänzt um die Gesetzestexte (BGB, FamFG).

Prüfungsfokus

Genehmigungsfragen (§ 1829, § 1833), Einwilligungsfähigkeit, Patientenverfügung, Kündigungsfristen und Formalien.

§§ 104 ff., 164 ff. BGB

Vertragsgrundlagen

Wann kommt ein Vertrag wirksam zustande – und wer kann für wen handeln?

MERKSATZ

Betreuung heißt nicht Geschäftsunfähigkeit. Verträge brauchen übereinstimmende Willenserklärungen; Vertreten darf nur, wer Vertretungsmacht hat.

Worum geht es?

Das Skript beginnt mit dem Allgemeinen Teil: Willenserklärung, Vertragsschluss, Geschäftsfähigkeit, Form- und Willensmängel, Stellvertretung. Diese Grundlagen brauchst Du für Behandlungsverträge ebenso wie für Mietverträge und Kündigungen durch den Betreuer.

Die wichtigsten Punkte

- **Willenserklärung:** Äußerung mit Rechtsbindungswillen; der **Vertrag** entsteht durch Angebot und Annahme.
- **Geschäftsfähigkeit:** Jeder Volljährige ist geschäftsfähig, außer bei dauerhafter krankhafter Störung der Geistestätigkeit (§ 104 Nr. 2). Die Bestellung eines Betreuers macht nicht automatisch geschäftsunfähig.
- **Form:** Schriftform (§ 126) verlangt die eigenhändige Unterschrift; Textform (E-Mail, Fax) genügt dafür nicht. Formmangel: Nichtigkeit (§ 125).
- **Willensmängel:** Irrtum, Täuschung, Drohung führen zur Anfechtung (§§ 119 ff.).
- **Stellvertretung (§ 164):** Eigene Erklärung im fremden Namen mit Vertretungsmacht bindet den Vertretenen; ohne Vertretungsmacht schwebend unwirksam (§ 177).

TYPISCHE PRÜFUNGSFALLEN

- Geschäftsfähigkeit und Einwilligungsfähigkeit nicht verwechseln.
- Schriftform und Textform auseinanderhalten.
- Einseitige Rechtsgeschäfte wie die Kündigung brauchen bei Vertretung die Vollmacht im Original (§ 174).

So lernst Du es

Zuerst die Begriffe sicher beherrschen, dann an Behandlungsvertrag und Mietvertrag anwenden: Dort kommen alle Grundlagen wieder vor.

Normen zu diesem Thema (3)

- **Willenserklärung** Willenserklärung und Vertragsschluss
- **Geschäftsfähigkeit** Geschäftsfähigkeit, Form- und Willensmängel
- **Stellvertretung** Stellvertretungsrecht und Vollmachtsvorlage (§ 174 BGB)

§§ 630a–630h BGB

Behandlungsvertrag

Welche Pflichten haben Arzt und Patient – und wer trägt welche Beweislast?

MERKSATZ

Information, Einwilligung, Aufklärung, Dokumentation, Einsicht, Beweislast: Bei Einwilligungsunfähigen sind Einwilligung und Aufklärung Sache des Betreuers.

Worum geht es?

Der Behandlungsvertrag ist im Patientenrechtegesetz (§§ 630a–630h BGB) geregelt. Für Betreuer wichtig: Aufklärung und Einwilligung müssen bei einwilligungsunfähigen Betreuten gegenüber dem Betreuer erfolgen.

Die wichtigsten Punkte

- **§ 630a:** Behandlungsvertrag; der Behandelnde schuldet die Behandlung, der Patient die Vergütung.
- **§ 630c:** Informationspflichten, auch zu wirtschaftlichen Fragen und zu Behandlungsfehlern.
- **§ 630d:** Einwilligung vor jeder Maßnahme; ist der Patient einwilligungsunfähig, entscheidet der Betreuer.
- **§ 630e:** Aufklärung mündlich, rechtzeitig und verständlich; bei Einwilligungsunfähigen gegenüber dem Betreuer. Der Betreute ist soweit möglich einzubeziehen.
- **§ 630f/g:** Dokumentation in der Patientenakte und Recht auf Einsichtnahme.
- **§ 630h:** Beweislastregeln zugunsten des Patienten, etwa bei Dokumentationsmängeln oder fehlender Aufklärung.

TYPISCHE PRÜFUNGSFALLEN

- Aufklärung und Einwilligung bei Einwilligungsunfähigen gegenüber dem Betreuer, nicht gegenüber dem Betreuten allein.
- Wer trägt die Beweislast? Für eine ordnungsgemäße Aufklärung der Behandelnde.

So lernst Du es

Reihenfolge merken: Vertrag, Information, Einwilligung, Aufklärung, Dokumentation, Einsicht, Beweislast.

Normen zu diesem Thema (8)

- **§ 630a BGB** Vertragstypische Pflichten beim Behandlungsvertrag
- **§ 630b BGB** Anwendbare Vorschriften
- **§ 630c BGB** Mitwirkung der Vertragsparteien, Informationspflichten
- **§ 630d BGB** Einwilligung
- **§ 630e BGB** Aufklärungspflichten
- **§ 630f BGB** Dokumentation der Behandlung
- **§ 630g BGB** Einsichtnahme in die Patientenakte
- **§ 630h BGB** Beweislast bei Haftung für Behandlungs- und Aufklärungsfehler

Patientenrechte

Einwilligungsfähigkeit

Wer entscheidet über eine ärztliche Maßnahme: Patient oder Betreuer?

MERKSATZ

Einwilligungsfähige entscheiden selbst, nur bei Einwilligungsunfähigkeit entscheidet der Betreuer ersatzweise, nach dem Willen des Betreuten.

Worum geht es?

Zentrale Prüfungsregel: Ein einwilligungsfähiger Patient entscheidet stets selbst. Nur bei Einwilligungsunfähigkeit ist die ersatzweise Einwilligung des Betreuers erforderlich. Einwilligungsfähigkeit ist von Geschäftsfähigkeit, Testier- und Verfahrensfähigkeit zu unterscheiden.

Die wichtigsten Punkte

- **Einwilligungsfähig** ist, wer Art, Bedeutung, Tragweite und Risiken der konkreten Maßnahme erfassen und danach entscheiden kann.
- Sie ist **situationsbezogen**: Dieselbe Person kann für eine einfache Maßnahme einwilligungsfähig sein, für eine komplexe nicht.
- Einwilligungsfähige entscheiden **selbst**; der Betreuer darf nicht an ihrer Stelle einwilligen oder ablehnen.
- Nur bei Einwilligungsunfähigkeit entscheidet der Betreuer **ersatzweise**, orientiert am Willen des Betreuten.
- Abgrenzung: Geschäftsfähigkeit, Testierfähigkeit und Verfahrensfähigkeit sind eigene Begriffe.

TYPISCHE PRÜFUNGSFALLEN

- Betreuung bedeutet nicht automatisch Einwilligungsunfähigkeit.
- Die Einwilligungsfähigkeit wird pro Maßnahme geprüft, nicht pauschal.

So lernst Du es

Prüfreihenfolge: Ist der Patient einwilligungsfähig? Ja: er entscheidet. Nein: Betreuer, dann Wille, dann ggf. Genehmigung.

Normen zu diesem Thema (1)

- **Einwilligungsfähigkeit** Einwilligungsfähigkeit und Patientenrechte

§ 1829 BGB · §§ 298, 312 FamFG

Gefährliche ärztliche Maßnahmen

Wann braucht der Betreuer die Genehmigung des Betreuungsgerichts für ärztliche Maßnahmen?

MERKSATZ

Gefahr von Tod oder schwerem Dauerschaden: Genehmigung des Gerichts, außer Betreuer und Arzt sind sich über den festgestellten Willen einig.

Worum geht es?

Bei begründeter Gefahr von Tod oder schwerem, länger dauerndem Schaden braucht die Einwilligung (oder Nichteinwilligung/der Widerruf) die Genehmigung des Gerichts. Ausnahme: Einvernehmen von Betreuer und Arzt über den festgestellten Willen.

Die wichtigsten Punkte

- **§ 1829 Abs. 1:** Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute aufgrund der Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet.
- **§ 1829 Abs. 2:** Gleiches gilt für Nichteinwilligung oder Widerruf einer Einwilligung, wenn dadurch eine solche Gefahr besteht.
- **Ausnahme:** Besteht zwischen Betreuer und Arzt Einvernehmen, dass die Entscheidung dem festgestellten Willen des Betreuten entspricht, ist keine Genehmigung nötig.
- **Verfahren:** FamFG, insbesondere Anhörung (§ 298) und die Zuordnung ärztlicher Zwangsmaßnahmen zu den Unterbringungssachen (§ 312 Nr. 3).

TYPISCHE PRÜFUNGSFALLEN

- Die Gefahr muss begründet sein, nicht bloß denkbar.
- Auch die Ablehnung einer lebenserhaltenden Maßnahme kann genehmigungsbedürftig sein.
- Einvernehmen über den Willen ersetzt die Genehmigung, nicht die Willensfeststellung selbst.

So lernst Du es

Schema: Maßnahme, Gefahr von Tod oder schwerem Dauerschaden, Einvernehmen über den Willen, sonst Genehmigung.

Normen zu diesem Thema (3)

- **§ 1829 BGB** Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen
- **§ 298 FamFG** Verfahren in Fällen des § 1829 BGB
- **§ 312 Nr. 3 FamFG** Unterbringungssachen: ärztliche Zwangsmaßnahmen

§§ 1816, 1820, 1821, 1827 BGB

Wille und Vorsorge

Wessen Wille zählt – und wie wirken Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung?

MERKSATZ

Wünsche feststellen und umsetzen; erst ohne Wünsche gilt der mutmaßliche Wille. Grenze: erhebliche Gefährdung bei fehlender Einsicht.

Worum geht es?

Handlungsleitend ist § 1821 BGB: Wünsche feststellen und umsetzen, sonst den mutmaßlichen Willen ermitteln. Grenze: erhebliche Gefährdung und fehlende Einsichtsfähigkeit. Dazu die drei Vorsorgeinstrumente.

Die wichtigsten Punkte

- **§ 1821:** Der Betreuer stellt die Wünsche des Betreuten fest und setzt sie um, soweit das die Person nicht erheblich gefährdet und zumutbar ist.
- Fehlen Wünsche, gilt der **mutmaßliche Wille** (aus früheren Äußerungen, Werten, Überzeugungen).
- **Grenze:** erhebliche Gefährdung bei fehlender Einsichtsfähigkeit des Betreuten.
- **Vorsorgeinstrumente:** Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung.
- **Patientenverfügung (§ 1827):** schriftlich, jederzeit widerrufbar, gilt unabhängig von Art und Stadium der Erkrankung. Der Betreuer prüft, ob sie auf die aktuelle Situation passt, und verschafft ihr Geltung.

TYPISCHE PRÜFUNGSFALLEN

- Wünsche des Betreuten gehen dem Urteil des Betreuers vor, was „objektiv besser“ wäre.
- Patientenverfügung, Behandlungswünsche und mutmaßlicher Wille sind verschiedene Stufen.

So lernst Du es

Merke die Stufenfolge: Patientenverfügung, geäußerte Behandlungswünsche, mutmaßlicher Wille.

Normen zu diesem Thema (3)

- **§ 1821 BGB** Wünsche des Betreuten – Handlungsmaßstab des Betreuers
- **§ 1827 BGB** Patientenverfügung und Behandlungswünsche
- **Vorsorge** Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung

§ 1833 BGB

Wohnraumaufgabe

Wann darf der Betreuer die Wohnung des Betreuten aufgeben – und wer muss wann beteiligt werden?

MERKSATZ

Anzeige beim Gericht, Genehmigung vor der Kündigung. Der Heimvertrag ist nur anzeigepflichtig.

Worum geht es?

§ 1833 BGB schützt die Wohnung als räumlichen Lebensmittelpunkt (Art. 13 GG). Absatz 1: Zulässigkeit, Absatz 2: Anzeigepflicht, Absatz 3: Genehmigungspflichten.

Die wichtigsten Punkte

- **§ 1833 Abs. 1:** Aufgabe nur nach dem Wunsch des Betreuten oder bei erheblicher Gefährdung (§ 1821 Abs. 2 bis 4).
- **Abs. 2:** unverzügliche **Anzeige** an das Gericht, auch bei drohendem Verlust aus anderen Gründen (zum Beispiel Vermieterkündigung).
- **Abs. 3: Genehmigung** für Kündigung, Aufhebungsvertrag, Vermietung des selbst genutzten Wohnraums und Verfügung über das Grundstück.
- Die Genehmigung für eine **Kündigung** muss vor Abgabe der Erklärung vorliegen.
- Der Heimvertrag nach WBVG ist kein Mietverhältnis: nur Anzeige, keine Genehmigung.

TYPISCHE PRÜFUNGSFALLEN

- Anzeige und Genehmigung auseinanderhalten.
- Kündigung: keine nachträgliche Heilung; Vertrag: nachträgliche Genehmigung möglich.
- Bestellungsurkunde und Genehmigung der Kündigung beifügen (§ 1858 Abs. 2, § 174).

So lernst Du es

Lerne den Ablauf als Fall: Wunsch oder Gefährdung, Anzeige, Genehmigung, Kündigungsschreiben, Rückgabe.

Normen zu diesem Thema (4)

- **§ 1833 Abs. 1** Zulässigkeit der Aufgabe von Wohnraum
- **§ 1833 Abs. 2** Anzeigepflicht gegenüber dem Betreuungsgericht
- **§ 1833 Abs. 3** Genehmigungspflichtiges Handeln des Betreuers
- **Heimvertrag (WBVG)** Kündigung eines Heimplatzes

§ 1834 BGB

Umgang und Aufenthalt

Darf der Betreuer bestimmen, mit wem der Betreute Umgang hat und wo er lebt?

MERKSATZ

Aufenthalt: Personensorge genügt. Umgang: ausdrücklicher Aufgabenbereich plus Wunsch oder konkrete Gefahr.

Worum geht es?

Die Umgangsbestimmung ist seit 2023 gesetzlich geregelt und streng begrenzt (ausdrücklicher Aufgabenbereich, Wunsch oder konkrete Gefahr). Die Aufenthaltsbestimmung wirkt auch gegenüber Dritten und umfasst das Herausgaberecht.

Die wichtigsten Punkte

- **Umgang (§ 1834 Abs. 1):** ausdrücklich zugewiesener Aufgabenbereich (§ 1815 Abs. 2 Nr. 4) und Wunsch des Betreuten oder konkrete Gefahr; keine zusätzliche Genehmigung.
- **Aufenthalt (Abs. 2):** Personensorge genügt; wirkt auch gegenüber Dritten und umfasst das Herausgaberecht.
- **Abs. 3:** Bei Streit entscheidet das Betreuungsgericht auf Antrag.
- Konkrete Gefahr heißt: unmittelbar bevorstehende Rechtsgutsverletzung, die der Betreute krankheitsbedingt nicht erkennt.

TYPISCHE PRÜFUNGSFALLEN

- Personensorge reicht für den Aufenthalt, nicht für den Umgang.
- Ohne Wunsch und ohne konkrete Gefahr darf der Betreuer den Umgang nicht bestimmen.

So lernst Du es

Klassiker: Umgang und Aufenthalt gegenüberstellen, Voraussetzungen jeweils in einem Satz.

Normen zu diesem Thema (3)

- **§ 1834 Abs. 1** Umgangsbestimmung durch den Betreuer
- **§ 1815 Abs. 2 BGB** Ausdrückliche Anordnung bestimmter Aufgabenbereiche
- **§ 1834 Abs. 2–3** Aufenthaltsbestimmung und gerichtliche Streitentscheidung

§§ 535 ff. BGB

Mietrecht

Wie wird ein Wohnraummietverhältnis begründet, gekündigt und abgewickelt?

MERKSATZ

Kündigung schriftlich, Frist ab Zugang, Urkunde und Genehmigung beifügen; Mieter 3. Werktag zum übernächsten Monatsende.

Worum geht es?

Mietrecht ist die Werkzeugkiste für die Wohnungsaufgabe: Kündigungsform, Fristen, Gründe, Widerspruch, Zahlungsverzug, Sonderkündigungsrechte, Rückgabe und Verjährung.

Die wichtigsten Punkte

- **Systematik:** §§ 535 bis 548 allgemein, §§ 549 bis 577a Wohnraum, §§ 578 bis 580a Gewerbe.
- **Kündigung** braucht Schriftform (§ 568, § 126) und Zugang (§ 130).
- **Fristen (§ 573c):** Mieter bis zum 3. Werktag zum übernächsten Monatsende; Vermieter 3, 6 oder 9 Monate je nach Mietdauer.
- **Vermieter** braucht ein berechtigtes Interesse (§ 573), etwa Eigenbedarf einer natürlichen Person.
- **Widerspruch (§§ 574 bis 574b):** schriftlich, spätestens zwei Monate vor Ende.
- **Fristlos (§§ 543, 569):** zum Beispiel Zahlungsverzug; Schonfrist bis zwei Monate nach Rechtshängigkeit der Räumungsklage.
- **Rückgabe (§§ 545, 546, 546a, 548):** Schlüssel und Protokoll, Nutzungsentschädigung, Verjährung nach sechs Monaten.

TYPISCHE PRÜFUNGSFALLEN

- Fristen immer ab Zugang berechnen.
- Eigenbedarf geht nur bei natürlichen Personen als Vermieter.
- Schonfristzahlung beseitigt die fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzugs, aber nicht bei Wiederholung innerhalb von zwei Jahren.

So lernst Du es

Nutze den Fristenrechner unter „Prüf-Werkzeuge“ und übe die Zahlen (3 Werktage, 2 Monate, 6 Monate) mit den Karteikarten.

Normen zu diesem Thema (8)

- **§§ 535 ff. BGB** Systematik und Pflichten im Mietrecht
- **§ 575 BGB** Befristete Wohnraummietverhältnisse
- **§§ 568, 573c BGB** Form, Inhalt und Fristen der ordentlichen Kündigung
- **§ 573 BGB** Berechtigtes Interesse des Vermieters (Eigenbedarf u. a.)
- **§§ 574–574b BGB** Widerspruchsrecht des Mieters (Sozialklausel)
- **§§ 543, 569 BGB** Außerordentliche fristlose Kündigung und Zahlungsverzug
- **§§ 580, 555e, 561 BGB** Sonderkündigungsrechte
- **§§ 545, 546, 546a, 548 BGB** Rückgabe der Mietsache, Verlängerung und Verjährung

§ 1832 BGB (Überblick)

Zwang und Freiheitsentzug

Welche weiteren genehmigungspflichtigen Eingriffe gibt es (Überblick)?

MERKSATZ

Unterbringung und Zwangsmaßnahmen sind das letzte Mittel und brauchen immer die Genehmigung des Gerichts.

Worum geht es?

Im Skript Teil 1 nur als Verweis genannt (§§ 1827–1830, 1832). Hier als kurzer Überblick ergänzt; Details gehören in andere Module.

Die wichtigsten Punkte

- **§ 1831:** freiheitsentziehende Unterbringung; **§ 1832:** ärztliche Zwangsmaßnahmen, jeweils nur mit Genehmigung des Gerichts.
- Zwangsmaßnahme nur, wenn der Betreute krankheitsbedingt die Notwendigkeit nicht erkennen kann, ein ernsthafter Überzeugungsversuch scheiterte und ein erheblicher Schaden droht.
- Verfahren nach dem FamFG als Unterbringungssache (§ 312).

TYPISCHE PRÜFUNGSFALLEN

- Zwang ist stets letztes Mittel und die Ausnahme.
- Hier nur Überblick; Details gehören in andere Module.

So lernst Du es

Nur den Rahmen merken: Voraussetzungen, Genehmigung, Verhältnismäßigkeit.

Normen zu diesem Thema (1)

- **§ 1832 BGB** Ärztliche Zwangsmaßnahmen

Vertragsgrundlagen · Skript Teil 1

Willenserklärung

Willenserklärung und Vertragsschluss

MERKSATZ

Verträge entstehen durch übereinstimmende Willenserklärungen (Angebot und Annahme).

Die **Willenserklärung** ist die Grundlage aller rechtsgeschäftlichen Handlungen. Der **Vertragsschluss** setzt Angebot und Annahme voraus. Wirksamkeit unter Abwesenden: **Zugang** (§ 130 BGB) – die Erklärung gelangt so in den Machtbereich des Empfängers, dass er unter normalen Umständen Kenntnis nehmen kann.

Prüfschema

1. Liegt eine Willenserklärung vor (Erklärungswille, Handlungswille)?
2. Ist sie dem Empfänger zugegangen (§ 130 BGB)?
3. Liegt ein Angebot und eine korrespondierende Annahme vor?
4. Gibt es Wirksamkeitshindernisse (Geschäftsfähigkeit, Form, Willensmängel)?

PRÜFUNGSFOKUS

Typische Frage: Wann wird eine Kündigung wirksam, die per Post kommt? Antwortmuster: Zugang im Machtbereich, nicht Absendung.

Frage: Wann wird eine empfangsbedürftige Willenserklärung unter Abwesenden wirksam?
Antwort: Mit Zugang beim Empfänger (§ 130 Abs. 1 S. 1 BGB): wenn sie so in seinen Machtbereich gelangt, dass er unter normalen Umständen Kenntnis nehmen kann. Maßgeblich für Fristberechnungen ist der Zugang.

Vertragsgrundlagen · Skript Teil 1

Geschäftsfähigkeit

Geschäftsfähigkeit, Form- und Willensmängel

MERKSATZ

Mängelbehaftete Rechtsgeschäfte: Geschäftsunfähigkeit, Formmängel, Willensmängel (Anfechtung).

Rechtsgeschäfte können mangelhaft sein durch fehlende **Geschäftsfähigkeit**, **Formmängel** (z. B. Schriftform nach § 126 BGB) oder **Willensmängel** (Anfechtung §§ 119–123 BGB). Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit, Rechtsgeschäfte zu schließen – sie ist nicht dasselbe wie Einwilligungsfähigkeit in ärztliche Maßnahmen.

Prüfschema

1. Ist die Person geschäftsfähig?
2. Ist die vorgeschriebene Form gewahrt?
3. Liegt ein Willensmangel vor (Irrtum, Täuschung, Drohung)?
4. Rechtsfolge: Nichtigkeit, schwebende Unwirksamkeit oder Anfechtbarkeit?

PRÜFUNGSFOKUS

Abgrenzung der „Fähigkeiten“: Geschäfts-, Rechts-, Testier-, Einwilligungs-, Verfahrens-, Prozessfähigkeit.

Frage: Warum ist Geschäftsfähigkeit nicht gleich Einwilligungsfähigkeit?
Antwort: Geschäftsfähigkeit betrifft das Schließen von Rechtsgeschäften; Einwilligungsfähigkeit ist die natürliche Einsichtsfähigkeit, Tragweite und Risiken einer ärztlichen Maßnahme abzuschätzen. Für die Patientenverfügung kommt es auf Einwilligungsfähigkeit an, für die Vorsorgevollmacht auf Geschäftsfähigkeit.

Vertragsgrundlagen · Skript Teil 2

Stellvertretung

Stellvertretungsrecht und Vollmachtsvorlage (§ 174 BGB)

MERKSATZ

Bei einseitigen Rechtsgeschäften (Kündigung) muss die Vollmacht im Original vorgelegt werden, sonst ist Zurückweisung möglich.

Eine Kündigung ist eine **einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung**. Handelt ein Bevollmächtigter, ist sie nach **§ 174 BGB** unwirksam, wenn er keine Vollmachtsurkunde vorlegt und der andere das **unverzüglich** zurückweist (ohne schuldhaftes Zögern, § 121 BGB). Im Betreuungsrecht gilt die Parallelvorschrift **§ 1858 Abs. 2 BGB**: Der Kündigung ist die **Bestellungsurkunde** beizufügen, bei Genehmigungserfordernis zusätzlich die Genehmigung.

Prüfschema

1. Einseitiges Rechtsgeschäft durch Vertreter?
2. Vollmacht bzw. Bestellungsurkunde im Original beigefügt?
3. Ggf. gerichtliche Genehmigung beigefügt?
4. Zurückweisung unverzüglich erfolgt? → Kündigung unwirksam, Mietvertrag besteht fort

PRÜFUNGSFOKUS

Praxisfehler Nr. 1: Kündigung ohne Bestellungsurkunde/Genehmigung.

Frage: Was passiert, wenn der Betreuer eine Wohnraumkündigung ohne Bestellungsurkunde ausspricht?
Antwort: Der Vermieter kann die Kündigung unverzüglich zurückweisen (§ 174 BGB, § 1858 Abs. 2 BGB). Sie ist dann unwirksam, der Mietvertrag besteht unverändert fort.

Behandlungsvertrag · Skript Teil 1

§ 630a BGB

Vertragstypische Pflichten beim Behandlungsvertrag

MERKSATZ

Behandelnder schuldet die versprochene Behandlung, der Patient die vereinbarte Vergütung.

Der Behandlungsvertrag begründet die **vertragstypischen Pflichten**: Der Behandelnde schuldet die versprochene Behandlung nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards, der Patient die Vergütung (soweit kein Dritter, z. B. die Krankenkasse, zahlt).

PRÜFUNGSFOKUS

Einstieg in die §§ 630a–630h: Reihenfolge der Normen merken.

Frage: Welche Normen bilden den Behandlungsvertrag im BGB?
Antwort: §§ 630a bis 630h BGB: Pflichten (a), anwendbare Vorschriften (b), Mitwirkung und Informationspflichten (c), Einwilligung (d), Aufklärung (e), Dokumentation (f), Einsichtnahme in die Patientenakte (g), Beweislast (h).

Behandlungsvertrag · Skript Teil 1

§ 630b BGB

Anwendbare Vorschriften

MERKSATZ

Auf den Behandlungsvertrag gelten die Vorschriften über das Dienstverhältnis, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Der Behandlungsvertrag wird als **Dienstvertrag** eingeordnet (kein Erfolg geschuldet). Ergänzend gelten die dienstvertraglichen Regeln, soweit die §§ 630a ff. nichts Abweichendes regeln.

PRÜFUNGSFOKUS

Kein Werkvertrag: Der Arzt schuldet Sorgfalt, nicht Heilung.

Frage: Schuldet der Arzt einen Heilungserfolg?
Antwort: Nein. Der Behandlungsvertrag ist dienstvertragsähnlich (§ 630b BGB); geschuldet ist die fachgerechte Behandlung, nicht der Erfolg.

Behandlungsvertrag · Skript Teil 1

§ 630c BGB

Mitwirkung der Vertragsparteien, Informationspflichten

MERKSATZ

Arzt und Patient wirken zusammen; der Arzt informiert verständlich über Diagnose, Therapie, Prognose.

Beide Parteien sollen zur Durchführung der Behandlung **zusammenwirken**. Der Behandelnde muss den Patienten **verständlich** informieren (Diagnose, voraussichtliche Entwicklung, Therapie). Bei Behandlungsfehlern bestehen besondere Offenbarungspflichten. Ist der Patient einwilligungsunfähig, sind die Informationen dem **Betreuer** zu geben.

PRÜFUNGSFOKUS

Informationsadressat bei Einwilligungsunfähigkeit ist der Betreuer.

Frage: Wem gegenüber erfolgt die Information, wenn der Betreute einwilligungsunfähig ist?
Antwort: Gegenüber dem zur Einwilligung Berechtigten, also dem Betreuer (bzw. Bevollmächtigten) – der Betreute ist aber soweit möglich einzubeziehen.

Behandlungsvertrag · Skript Teil 1

§ 630d BGB

Einwilligung

MERKSATZ

Vor jedem Eingriff ist die Einwilligung des Patienten einzuholen; bei Einwilligungsunfähigkeit die des Betreuers.

Vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme ist die **Einwilligung** einzuholen. Ist der Patient **einwilligungsunfähig**, ist die Einwilligung des hierzu Berechtigten (Betreuer, Bevollmächtigter) einzuholen, soweit nicht eine Patientenverfügung die Maßnahme gestattet oder untersagt. Die Einwilligung kann jederzeit **formlos widerrufen** werden.

Prüfschema

1. Ist der Patient einwilligungsfähig? → er entscheidet selbst
2. Wenn nein: Gibt es eine einschlägige Patientenverfügung (§ 1827 Abs. 1)?
3. Wenn nein: Behandlungswünsche/mutmaßlicher Wille (§ 1827 Abs. 2)
4. Genehmigung nach § 1829 nötig?

PRÜFUNGSFOKUS

Wirksame Einwilligung setzt ordnungsgemäße Aufklärung voraus (§ 630e).

Frage: Wer willigt in eine ärztliche Maßnahme ein?
Antwort: Der einwilligungsfähige Patient stets selbst. Nur bei Einwilligungsunfähigkeit willigt ersatzweise der Betreuer (oder Bevollmächtigte) ein.

Behandlungsvertrag · Skript Teil 1

§ 630e BGB

Aufklärungspflichten

MERKSATZ

Der Arzt muss rechtzeitig und verständlich über Art, Umfang, Durchführung, Folgen und Risiken aufklären.

Die **Aufklärung** muss mündlich, rechtzeitig und für den Patienten verständlich durch den Behandelnden oder eine fachlich befähigte Person erfolgen; ergänzend sind Unterlagen in Textform zulässig. Sie umfasst Diagnose, Verlauf, Therapie, Risiken und Alternativen. Bei Einwilligungsunfähigen erfolgt sie gegenüber dem Betreuer; der Betreute ist soweit möglich zusätzlich aufzuklären.

PRÜFUNGSFOKUS

Aufklärungsfehler → Beweislast beim Behandelnden (§ 630h).

Frage: Welche Folge hat eine fehlende wirksame Aufklärung?
Antwort: Die Einwilligung ist unwirksam (§ 630d Abs. 2), der Eingriff rechtswidrig; der Behandelnde trägt die Beweislast für ordnungsgemäße Aufklärung (§ 630h Abs. 2).

Behandlungsvertrag · Skript Teil 1

§ 630f BGB

Dokumentation der Behandlung

MERKSATZ

Der Behandelnde führt zeitnah eine Patientenakte und bewahrt sie grundsätzlich zehn Jahre auf.

Der Behandelnde ist verpflichtet, eine **Patientenakte** in Papier- oder elektronischer Form zu führen. Wesentliche Maßnahmen und Ergebnisse sind **zeitnah** aufzuzeichnen; nachträgliche Änderungen müssen erkennbar bleiben. Aufbewahrung: grundsätzlich **zehn Jahre**.

PRÜFUNGSFOKUS

Dokumentation ist Grundlage für Einsicht (§ 630g) und Beweislast (§ 630h).

Frage: Wie lange ist die Patientenakte grundsätzlich aufzubewahren?
Antwort: Zehn Jahre nach Abschluss der Behandlung, soweit keine andere Aufbewahrungsfrist gilt (§ 630f Abs. 3 BGB).

Behandlungsvertrag · Skript Teil 1

§ 630g BGB

Einsichtnahme in die Patientenakte

MERKSATZ

Patienten (bzw. ihr Betreuer) haben ein Recht auf unverzügliche Einsicht in die vollständige Akte.

Dem Patienten ist auf Verlangen **unverzüglich Einsicht** in die vollständige Patientenakte zu gewähren, soweit nicht erhebliche therapeutische Gründe oder Rechte Dritter entgegenstehen. Der Betreuer übt das Recht für den Betreuten aus, wenn sein Aufgabenkreis die Gesundheitssorge umfasst.

PRÜFUNGSFOKUS

Aufgabenkreis „Gesundheitssorge“ als Voraussetzung für die Akteneinsicht des Betreuers.

Frage: Kann ein Betreuer Einsicht in die Patientenakte des Betreuten verlangen?
Antwort: Ja, wenn sein Aufgabenkreis die Gesundheitssorge (bzw. entsprechende Auskunftsrechte) umfasst; er handelt dann als gesetzlicher Vertreter.

Behandlungsvertrag · Skript Teil 1

§ 630h BGB

Beweislast bei Haftung für Behandlungs- und Aufklärungsfehler

MERKSATZ

Bei groben Behandlungsfehlern und fehlender Dokumentation drehen sich die Beweislasten zugunsten des Patienten.

§ 630h regelt **Beweislastumkehr und Vermutungen**: z. B. bei voll beherrschbaren Risiken, fehlender Aufklärung oder Einwilligung, groben Behandlungsfehlern und fehlender oder unvollständiger Dokumentation. Den Behandelnden trifft die Beweislast für ordnungsgemäße Aufklärung und Einwilligung.

PRÜFUNGSFOKUS

Beweislastumkehr als Schutzmechanismus für Patienten.

Frage: Wer trägt die Beweislast für eine ordnungsgemäße Aufklärung?
Antwort: Der Behandelnde (§ 630h Abs. 2 BGB).

Einwilligungsfähigkeit · Skript Teil 1

Einwilligungsfähigkeit

Einwilligungsfähigkeit und Patientenrechte

MERKSATZ

Ein einwilligungsfähiger Patient entscheidet stets selbst – der Betreuer willigt nur bei Einwilligungsunfähigkeit ersatzweise ein.

Hintergrund ist das **Haftungssystem**, insbesondere das strafrechtliche: Ärztliche Eingriffe sind tatbestandlich Körperverletzungen und nur mit wirksamer Einwilligung gerechtfertigt. **Einwilligungsfähigkeit** = natürliche Einsichtsfähigkeit, Tragweite und Risiken einer Entscheidung abzuschätzen. Sie ist von anderen Fähigkeiten zu unterscheiden: **Geschäftsfähigkeit** (Rechtsgeschäfte), **Rechtsfähigkeit** (Träger von Rechten und Pflichten), **Testierfähigkeit** (Testament), **Verfahrensfähigkeit** und **Prozessfähigkeit**.

Prüfschema

1. Ist der Betreute im konkreten Fall einsichts- und steuerungsfähig (Einwilligungsfähigkeit)?
2. Ja → Patient entscheidet selbst, Betreuer unterstützt
3. Nein → ersatzweise Einwilligung des Betreuers
4. Beachte: Patientenverfügung und Behandlungswünsche (§ 1827)

PRÜFUNGSFOKUS

Kernsatz für die Prüfung: „Ein einwilligungsfähiger Patient entscheidet stets selbst!“

Frage: Wann ist die Einwilligung des Betreuers in eine ärztliche Maßnahme erforderlich?
Antwort: Ausschließlich bei Einwilligungsunfähigkeit des Betreuten. Ist der Betreute einwilligungsfähig, entscheidet er selbst – auch gegen den Rat des Betreuers.

Gefährliche ärztliche Maßnahmen · Skript Teil 1

§ 1829 BGB

Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen

MERKSATZ

Einwilligung, Nichteinwilligung oder Widerruf bei Lebens- oder schwerer Gesundheitsgefahr brauchen gerichtliche Genehmigung – außer bei Einvernehmen über den Willen.

Abs. 1: Einwilligung in Untersuchung, Heilbehandlung oder Eingriff → Genehmigung, wenn **begründete Gefahr** besteht, dass der Betreute stirbt oder einen **schweren und länger dauernden** Schaden erleidet. Ohne Genehmigung nur bei **Aufschub mit Gefahr**. **Abs. 2:** Auch **Nichteinwilligung oder Widerruf** bedürfen der Genehmigung, wenn die Maßnahme medizinisch angezeigt ist und aus dem Unterbleiben/Abbruch diese Gefahr droht. **Abs. 3:** Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Entscheidung dem **Willen des Betreuten** entspricht. **Abs. 4:** Keine Genehmigung bei **Einvernehmen** von Betreuer und Arzt über den nach § 1827 festgestellten Willen. **Abs. 5:** Gilt entsprechend für Bevollmächtigte (§ 1820 Abs. 2 Nr. 1).

Prüfschema

1. Einwilligungsunfähigkeit des Betreuten?
2. Maßnahme: Untersuchung, Heilbehandlung oder Eingriff?
3. Begründete Gefahr von Tod oder schwerem, länger dauerndem Schaden – durch die Maßnahme (Abs. 1) oder ihr Unterbleiben (Abs. 2)?
4. Einvernehmen von Betreuer und Arzt über den festgestellten Willen (Abs. 4)? → keine Genehmigung
5. Sonst: Antrag beim Betreuungsgericht; Genehmigung ist zu erteilen, wenn dem Willen des Betreuten entsprechend (Abs. 3)
6. Eilfall: Aufschub mit Gefahr → ohne Genehmigung (Abs. 1 S. 2)

PRÜFUNGSFOKUS

Typische Frage: Brauche ich eine Genehmigung, wenn Arzt und ich uns über den Patientenwillen einig sind? Antwort: nein (Abs. 4).

Frage: Wann ist eine Genehmigung nach § 1829 Abs. 4 BGB nicht erforderlich?
Antwort: Wenn zwischen Betreuer und behandelndem Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass Erteilung, Nichterteilung oder Widerruf der Einwilligung dem nach § 1827 festgestellten Willen des Betreuten entspricht.

Gefährliche ärztliche Maßnahmen · Skript Teil 1

§ 298 FamFG

Verfahren in Fällen des § 1829 BGB

MERKSATZ

Persönliche Anhörung des Betroffenen, bei Abs. 2-Fällen stets Verfahrenspfleger, Sachverständigengutachten vor Genehmigung.

Abs. 1: Genehmigung nur nach **persönlicher Anhörung** des Betroffenen; sonstige Beteiligte sollen angehört werden; auf Verlangen eine nahestehende Person. **Abs. 2:** Ist Gegenstand eine Genehmigung nach **§ 1829 Abs. 2** (Nichteinwilligung/Widerruf), ist **stets ein Verfahrenspfleger** zu bestellen. **Abs. 3:** Vor der Genehmigung ist ein **Sachverständigengutachten** einzuholen; der Sachverständige soll nicht der behandelnde Arzt sein.

Prüfschema

1. Persönliche Anhörung des Betroffenen
2. Anhörung der Beteiligten (Soll), nahestehende Person auf Verlangen
3. Verfahrenspfleger – zwingend bei § 1829 Abs. 2
4. Sachverständigengutachten (nicht vom behandelnden Arzt)
5. Entscheidung

PRÜFUNGSFOKUS

Merke: Verfahrenspfleger „stets“ nur bei Abs. 2 (Nichteinwilligung/Widerruf).

Frage: In welchem Fall ist nach § 298 FamFG zwingend ein Verfahrenspfleger zu bestellen?
Antwort: Wenn Gegenstand des Verfahrens eine Genehmigung nach § 1829 Abs. 2 BGB ist (Nichteinwilligung oder Widerruf der Einwilligung).

Gefährliche ärztliche Maßnahmen · Skript Teil 1

§ 312 Nr. 3 FamFG

Unterbringungssachen: ärztliche Zwangsmaßnahmen

MERKSATZ

Im Skript als einschlägige Vorschrift genannt (Genehmigung ärztlicher Zwangsmaßnahmen).

§ 312 FamFG definiert **Unterbringungssachen**; Nr. 3 betrifft die Genehmigung ärztlicher Zwangsmaßnahmen. Das Skript listet die Vorschrift in der Übersicht der relevanten Normen; vertiefend wird sie dort nicht ausgeführt. **Hinweis:** Wortlaut vor der Prüfung am aktuellen Gesetzestext abgleichen.

PRÜFUNGSFOKUS

Nur als Normenverweis im Skript; Inhalt zu § 1832 BGB.

Frage: Welche Vorschrift des FamFG betrifft das Verfahren bei ärztlichen Zwangsmaßnahmen?
Antwort: § 312 Nr. 3 FamFG (Unterbringungssachen: Genehmigung ärztlicher Zwangsmaßnahmen), materiell § 1832 BGB.

Wille und Vorsorge · Skript Teil 2

§ 1821 BGB

Wünsche des Betreuten – Handlungsmaßstab des Betreuers

MERKSATZ

Wünsche feststellen und umsetzen; Grenze: erhebliche Gefährdung bei fehlender Einsicht (oder Unzumutbarkeit); sonst mutmaßlicher Wille.

Abs. 2: Der Betreuer besorgt die Angelegenheiten so, dass der Betreute **nach seinen Wünschen** leben kann; Wünsche sind festzustellen und rechtlich zu unterstützen (auch frühere Wünsche, es sei denn der Betreute will erkennbar nicht daran festhalten). **Abs. 3:** Nicht zu entsprechen, soweit (1) Person oder Vermögen **erheblich gefährdet** würden und der Betreute die Gefahr krankheits- oder behinderungsbedingt nicht erkennen oder nicht danach handeln kann, oder (2) die **Unzumutbarkeit** für den Betreuer. **Abs. 4:** Fehlen feststellbare Wünsche oder darf nicht entsprochen werden → **mutmaßlicher Wille** (frühere Äußerungen, ethische/religiöse Überzeugungen, Wertvorstellungen; nahe Angehörige sollen sich äußern können).

Prüfschema

1. Wünsche des Betreuten feststellen
2. Entsprechen – Standardfall
3. Ausnahme Abs. 3 Nr. 1: erhebliche Gefährdung UND Einsichts-/Handlungsunfähigkeit?
4. Ausnahme Abs. 3 Nr. 2: Unzumutbarkeit?
5. Abs. 4: mutmaßlichen Willen aufgrund konkreter Anhaltspunkte ermitteln

PRÜFUNGSFOKUS

Das „Denkgerüst“ der gesamten Personensorge – in jeder Klausur mitprüfen.

Frage: Wann darf der Betreuer den Wünschen des Betreuten nicht entsprechen?
Antwort: Wenn Person oder Vermögen des Betreuten dadurch erheblich gefährdet würden und der Betreute die Gefahr aufgrund seiner Krankheit oder Behinderung nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann, oder wenn dies dem Betreuer nicht zuzumuten ist (§ 1821 Abs. 3).

Wille und Vorsorge · Skript Teil 1

§ 1827 BGB

Patientenverfügung und Behandlungswünsche

MERKSATZ

Die Patientenverfügung bindet Betreuer und Arzt, wenn sie auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutrifft.

Eine **Patientenverfügung** ist eine schriftliche Festlegung eines einwilligungsfähigen Volljährigen, ob er in bestimmte, noch nicht unmittelbar bevorstehende ärztliche Maßnahmen einwilligt oder sie untersagt. Der Betreuer hat zu prüfen, ob sie auf die aktuelle Situation zutrifft; wenn ja, hat er dem **Willen Ausdruck und Geltung zu verschaffen**. Fehlt eine passende Verfügung, gelten **Behandlungswünsche** bzw. der **mutmaßliche Wille**. Der Wille ist in jeder Phase der Erkrankung zu beachten (Reichweite unbegrenzt).

Prüfschema

1. Liegt eine schriftliche Patientenverfügung vor?
2. Wurde sie von einem Einwilligungsfähigen errichtet?
3. Trifft sie auf Lebens- und Behandlungssituation zu?
4. Ja → Betreuer verschafft Geltung. Nein → Behandlungswünsche / mutmaßlicher Wille
5. Genehmigung nach § 1829 nur ohne Einvernehmen mit dem Arzt

PRÜFUNGSFOKUS

Voraussetzungen: Schriftform, Einwilligungsfähigkeit (nicht Geschäftsfähigkeit), regelmäßige Überprüfung empfohlen.

Frage: Welche Voraussetzungen hat eine wirksame Patientenverfügung?
Antwort: Schriftform und Einwilligungsfähigkeit des Verfassers (nicht Geschäftsfähigkeit). Sie muss auf die aktuelle Behandlungssituation zutreffen; regelmäßige Überprüfung wird empfohlen.

Wille und Vorsorge · Skript Teil 1

Vorsorge

Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung

MERKSATZ

Drei Vorsorgeinstrumente mit unterschiedlichen Voraussetzungen: § 1820, § 1816 Abs. 2, § 1827.

Vorsorgevollmacht (§ 1820 BGB): Bestimmung eines Stellvertreters für individuell festgelegte Aufgabenbereiche; Schriftform, besondere Formvorschriften in § 1820, **Geschäftsfähigkeit** nötig, jederzeit **widerrufbar**. **Betreuungsverfügung (§ 1816 Abs. 2 BGB):** Vorschlag an das Betreuungsgericht, wer Betreuer werden soll; schriftlich, **keine Geschäftsfähigkeit** erforderlich. **Patientenverfügung (§ 1827 BGB):** Handlungsanweisung an Betreuer/Bevollmächtigte und Ärzte über künftige ärztliche Maßnahmen; Schriftform, **Einwilligungsfähigkeit**, regelmäßige Überprüfung empfohlen.

PRÜFUNGSFOKUS

Tabellenfrage: Welches Instrument verlangt welche Fähigkeit und Form?

Frage: Welche Fähigkeit verlangt die Errichtung einer Vorsorgevollmacht, welche die einer Patientenverfügung?
Antwort: Vorsorgevollmacht: Geschäftsfähigkeit. Patientenverfügung: Einwilligungsfähigkeit (nicht Geschäftsfähigkeit). Die Betreuungsverfügung erfordert keine Geschäftsfähigkeit.

Wohnraumaufgabe · Skript Teil 2

§ 1833 Abs. 1

Zulässigkeit der Aufgabe von Wohnraum

MERKSATZ

Wohnungsaufgabe nur nach § 1821 Abs. 2–4; Gefährdung liegt insbesondere bei unmöglicher Finanzierung oder erheblicher Gesundheitsgefahr bei häuslicher Versorgung vor.

Der Betreuer darf vom Betreuten **selbst genutzten Wohnraum** nur nach Maßgabe des **§ 1821 Abs. 2–4** aufgeben. Erfasst ist Wohnraum, in dem der Betreute allein oder mit Dritten wohnt – auch ein **Zimmer im Heim** oder in einer **Wohngemeinschaft**. Nicht erfasst: vermietete Anlageobjekte oder von Dritten genutzte Immobilien. **Gefährdung** (§ 1821 Abs. 3 Nr. 1) liegt insbesondere vor, wenn die **Finanzierung** trotz Ausschöpfung aller Ressourcen nicht möglich ist oder die **häusliche Versorgung** trotz aller ambulanten Dienste zu einer erheblichen gesundheitlichen Gefährdung führen würde. **Ist der Wille auf Aufgabe gerichtet**, kann der Betreuer das ohne Weiteres umsetzen.

Prüfschema

1. Wohnraum vom Betreuten selbst genutzt?
2. Wunsch des Betreuten auf Aufgabe? → umsetzbar
3. Wunsch gegen Aufgabe: erhebliche Gefährdung (Finanzierung / häusliche Versorgung)?
4. Betreuter erkennt Gefahr krankheitsbedingt nicht?
5. Ja → Aufgabe zulässig, sonst nicht (Wille geht vor)
6. Dann Anzeige (Abs. 2) und ggf. Genehmigung (Abs. 3)

PRÜFUNGSFOKUS

Neu seit 2023: Abs. 1 regelt das „Ob“ (Voraussetzungen), Abs. 2/3 das „Wie“ der Gerichtsbeteiligung.

Frage: Wann liegt nach § 1833 Abs. 1 S. 2 BGB insbesondere eine Gefährdung vor?
Antwort: Wenn die Finanzierung des Wohnraums trotz Ausschöpfung aller Ressourcen nicht möglich ist oder eine häusliche Versorgung trotz umfassender Zuhilfenahme aller ambulanten Dienste zu einer erheblichen gesundheitlichen Gefährdung führen würde.

Wohnraumaufgabe · Skript Teil 2

§ 1833 Abs. 2

Anzeigepflicht gegenüber dem Betreuungsgericht

MERKSATZ

Beabsichtigte Wohnungsaufgabe ist unverzüglich anzuzeigen – mit Gründen und Sichtweise des Betreuten; ebenso eine drohende Aufgabe aus anderen Gründen.

Satz 1: Beabsichtigt der Betreuer, Wohnraum aufzugeben, zeigt er das **unverzüglich** (§ 121 BGB) unter Angabe der **Gründe** und der **Sichtweise des Betreuten** an. Zweck: gerichtliche Kontrolle vor nicht mehr rückgängig zu machenden Tatsachen (z. B. Räumung, Entrümpelung – lässt sich nicht „genehmigen“). Bei Aufgabe **gegen den Willen** ist der Betreute persönlich anzuhören (§ 1862 Abs. 2 BGB). **Satz 2:** Ist mit der Aufgabe **aus anderen Gründen** zu rechnen (z. B. drohende **Vermieterkündigung**), ist auch das anzuzeigen – wenn der **Aufgabenkreis** die Angelegenheit umfasst. Bei drohender Kündigung sicherheitshalber das Gericht auch dann informieren, wenn der Aufgabenkreis noch nicht betroffen ist (Gericht kann ihn erweitern).

Prüfschema

1. Beabsichtigte Aufgabe oder drohender Verlust (z. B. Vermieterkündigung)?
2. Anzeige unverzüglich
3. Inhalt: Gründe + Sichtweise des Betreuten + beabsichtigte Maßnahmen
4. Heimplatz-Kündigung: nur Anzeige, keine Genehmigung

PRÜFUNGSFOKUS

Unterscheide Anzeige (Abs. 2) von Genehmigung (Abs. 3).

Frage: Wann besteht eine Anzeigepflicht nach § 1833 Abs. 2 S. 2 BGB?
Antwort: Wenn mit einer Aufgabe des Wohnraums aus anderen Gründen zu rechnen ist (z. B. Vermieterkündigung) und der Aufgabenkreis des Betreuers die Angelegenheit umfasst; sicherheitshalber ist das Gericht bei drohender Kündigung immer zu informieren.

Wohnraumaufgabe · Skript Teil 2

§ 1833 Abs. 3

Genehmigungspflichtiges Handeln des Betreuers

MERKSATZ

Genehmigung für: Kündigung, Aufhebung des Mietverhältnisses, Vermietung des selbst genutzten Wohnraums, Grundstücksverfügung mit Wohnungsaufgabe.

Genehmigungsbedürftig sind bei **vom Betreuten selbst genutztem Wohnraum**: **Nr. 1** die **Kündigung** des Mietverhältnisses (einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung; Betreuter muss Mieter oder Mitmieter sein); **Nr. 2** jede **Willenserklärung zur Aufhebung** (Angebot/Annahme eines Aufhebungsvertrags); **Nr. 3** die **Vermietung** (auch Untervermietung, auch bei Eigentum/dinglichem Recht) – verhindert Umgehung der Schutzvorschriften; **Nr. 4** die **Verfügung über ein Grundstück/Grundstücksrecht**, wenn damit die Wohnungsaufgabe verbunden ist (sonst § 1850 Nr. 1 BGB). Es gilt **Außengenehmigung** (§§ 1855–1858): Wirksamkeitsvoraussetzung. Genehmigung nur gegenüber dem Betreuer erklärt (§ 1855); bei einseitigen Geschäften muss sie **vor** Abgabe vorliegen (§ 1858 Abs. 1) – keine Heilung durch nachträgliche Genehmigung. Verträge sind bei fehlender Genehmigung schwebend unwirksam und heilbar. Handelt der Betreute selbst wirksam, braucht er keine Genehmigung.

Prüfschema

1. Selbst genutzter Wohnraum? (sonst § 1833 nicht anwendbar)
2. Betreuer handelt in Vertretung (oder aufgrund Einwilligungsvorbehalts)?
3. Aufgabenkreis umfasst Miet-/Wohnungsangelegenheiten (nicht nur Vermögenssorge!)?
4. Genehmigungstatbestand Nr. 1–4?
5. Genehmigung vor Abgabe einholen (bei einseitigem Geschäft)
6. Bestellungsurkunde + Genehmigung der Kündigung beifügen (§ 1858 Abs. 2)

PRÜFUNGSFOKUS

Gerichtliche Genehmigung ist Wirksamkeitsvoraussetzung. Zuständig: Rechtspfleger; persönliche Anhörung (§ 299 FamFG), Verfahrenspfleger nach § 276 FamFG; Rechtsmittel: befristete Beschwerde (§§ 58 ff. FamFG).

Frage: Warum muss die Genehmigung zur Kündigung vor Abgabe der Erklärung vorliegen?
Antwort: Die Kündigung ist ein einseitiges Rechtsgeschäft (§ 1858 Abs. 1 BGB). Fehlt die Genehmigung bei Abgabe, ist die Erklärung unwirksam; nachträgliche Heilung ist ausgeschlossen. Bei Verträgen (Aufhebungsvertrag) ist dagegen Heilung durch nachträgliche Genehmigung möglich (schwebende Unwirksamkeit).

Wohnraumaufgabe · Skript Teil 2

Heimvertrag (WBVG)

Kündigung eines Heimplatzes

MERKSATZ

Der Heimvertrag nach WBVG ist kein Mietverhältnis: Kündigung nur anzeigepflichtig, nicht genehmigungsbedürftig.

Ein Vertrag über einen **Heimplatz nach dem Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG)** ist ein **eigener Vertragstyp**, kein Mietverhältnis. Die Kündigung durch den Betreuer bedarf **keiner Genehmigung**, ist aber **anzeigepflichtig** nach § 1833 Abs. 2 (BT-Drs. 19/24445, 263). Wohnraum im Sinne des § 1833 sind dennoch auch Heimzimmer.

PRÜFUNGSFOKUS

Fangfrage: Genehmigung bei Heimkündigung? Nein – nur Anzeige.

Frage: Braucht der Betreuer eine Genehmigung für die Kündigung des Heimvertrags?
Antwort: Nein. Der Heimvertrag nach WBVG ist kein Mietverhältnis; die Kündigung ist lediglich nach § 1833 Abs. 2 anzeigepflichtig.

Umgang und Aufenthalt · Skript Teil 2

§ 1834 Abs. 1

Umgangsbestimmung durch den Betreuer

MERKSATZ

Umgang darf nur bestimmt werden bei ausdrücklich übertragenem Aufgabenbereich und entweder Wunsch des Betreuten oder konkreter Gefahr (§ 1821 Abs. 3 Nr. 1).

Die Umgangsbestimmung mit **Wirkung für und gegen Dritte** ist seit 01.01.2023 gesetzlich geregelt (vorher Verweis auf Elternrecht, § 1908i aF).
Voraussetzungen: (1) **Aufgabenbereich „Umgangsbestimmung" ausdrücklich** übertragen (**§ 1815 Abs. 2 Nr. 4**) – „Personensorge" oder „Aufenthaltsbestimmung" genügen nicht mehr; (2) **Wunsch des Betreuten** oder (3) **konkrete Gefährdung** nach § 1821 Abs. 3 Nr. 1 (konkret, nicht abstrakt = unmittelbar bevorstehende Rechtsgutsverletzung; Betreuter kann sie krankheitsbedingt nicht erkennen). Beispiele: Dritter erbettelt ständig Geld; Kontakt mit Personen, die zum Absetzen von Medikamenten oder zu schädlichen Substanzen verleiten. Zusätzliche **gerichtliche Genehmigung** ist **nicht** erforderlich.

Prüfschema

1. Aufgabenbereich „Umgangsbestimmung" ausdrücklich übertragen?
2. Wunsch des Betreuten? (z. B. Schutz vor aufgedrängtem Umgang)
3. Sonst: konkrete erhebliche Gefahr, die der Betreute nicht erkennen kann?
4. Ja → Umgang mit Wirkung für und gegen Dritte bestimmen
5. Streit → Betreuungsgericht auf Antrag (Abs. 3)

PRÜFUNGSFOKUS

Klassiker: Dem Betreuer ist „Personensorge" übertragen – darf er den Umgang bestimmen? Nein, ausdrückliche Zuweisung nötig.

Frage: Genügt die Übertragung der „Personensorge", um den Umgang des Betreuten zu bestimmen?
Antwort: Nein. Nach § 1815 Abs. 2 Nr. 4 BGB muss der Aufgabenbereich „Umgangsbestimmung" ausdrücklich zugewiesen sein; Personensorge oder Aufenthaltsbestimmung reichen nicht.

Umgang und Aufenthalt · Skript Teil 2

§ 1815 Abs. 2 BGB

Ausdrückliche Anordnung bestimmter Aufgabenbereiche

MERKSATZ

Bestimmte Befugnisse (u. a. Umgangsbestimmung, Aufenthalt im Ausland) müssen ausdrücklich angeordnet sein.

Das Skript nennt zwei Fälle des ausdrücklichen Anordnungserfordernisses: **Nr. 3** die Bestimmung des **gewöhnlichen Aufenthalts im Ausland** und **Nr. 4** die **Umgangsbestimmung**. Grund: besonders einschneidende Eingriffe in die persönliche Lebensführung und präventive gerichtliche Erforderlichkeitskontrolle.

PRÜFUNGSFOKUS

Ausdrücklichkeitserfordernis = Prüfungsklassiker.

Frage: Nenne zwei Bereiche, die dem Betreuer nach § 1815 Abs. 2 BGB ausdrücklich übertragen werden müssen.
Antwort: Umgangsbestimmung (Nr. 4) und Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthalts im Ausland (Nr. 3).

Umgang und Aufenthalt · Skript Teil 2

§ 1834 Abs. 2–3

Aufenthaltsbestimmung und gerichtliche Streitentscheidung

MERKSATZ

Aufenthaltsbestimmung wirkt auch gegenüber Dritten und umfasst das Herausgabeverlangen; Streit entscheidet das Betreuungsgericht.

Aufgabenbereich: Es genügt z. B. die **Personensorge** (Aufenthaltsbestimmung ist Teilbereich); eine ausdrückliche Übertragung ist – anders als beim Umgang – nicht nötig (Ausnahme: Ausland, § 1815 Abs. 2 Nr. 3). **Inhalt:** Bestimmung mit **Wirkung für und gegen Dritte**, Dritte müssen sie beachten; Recht, die **Herausgabe** des Betreuten zu verlangen, notfalls gerichtlich durchsetzbar. **Abs. 3:** Über Streitigkeiten zu Umgang oder Aufenthalt entscheidet das **Betreuungsgericht auf Antrag**.

Prüfschema

1. Aufgabenbereich Aufenthaltsbestimmung (oder Personensorge) vorhanden?
2. Wille des Betreuten / § 1821 beachten
3. Bestimmung mit Wirkung für und gegen Dritte
4. Ggf. Herausgabeverlangen; Streit → Betreuungsgericht

PRÜFUNGSFOKUS

Vergleiche: Umgang = ausdrücklich, Aufenthalt = reicht Personensorge.

Frage: Was umfasst die Aufenthaltsbestimmungsbefugnis des Betreuers gegenüber Dritten?
Antwort: Die Bestimmung wirkt auch gegen Dritte, die sie beachten müssen; der Betreuer kann außerdem die Herausgabe des Betreuten verlangen, notfalls gerichtlich durchsetzen. Streitigkeiten entscheidet das Betreuungsgericht auf Antrag.

Mietrecht · Skript Teil 2

§§ 535 ff. BGB

Systematik und Pflichten im Mietrecht

MERKSATZ

Mietvertrag: Gebrauchsüberlassung gegen Miete; allgemeine Vorschriften §§ 535–548, Wohnraum §§ 549–577a, Gewerbe §§ 578a–580a.

Mietrecht ist Teil des **besonderen Schuldrechts**. **§§ 535–548:** allgemeine Vorschriften (§ 535 Grundnorm, §§ 536–536d Mängel/Minderung, § 540 Untervermietung, § 543 außerordentliche Kündigung, § 545 stillschweigende Verlängerung, §§ 546/546a Rückgabe/Nutzungsentschädigung, § 548 Verjährung). **§§ 549–577a:** Wohnraummiete. **§§ 578a–580a:** Grundstücke und Räume (Gewerbe). **§§ 581 ff.:** Pacht. **Pflichten:** Vermieter gewährt Gebrauch und erhält die Sache instand (§ 535 Abs. 1); Mieter zahlt Miete und gibt zurück (§ 535 Abs. 2). **Vertragsschluss:** formfrei; **§ 550:** Mietvertrag über mehr als ein Jahr ohne Schriftform gilt als unbefristet. **Personenmehrheit:** Rechte nur gemeinschaftlich, Gesamtschuldnerschaft (§§ 421, 426).

PRÜFUNGSFOKUS

Spezialvorschriften: Heizkostenverordnung, Betriebskostenverordnung.

Frage: Welche Rechtsfolge hat ein formlos geschlossener Mietvertrag über mehr als ein Jahr?
Antwort: Er gilt nach § 550 BGB als auf unbestimmte Zeit geschlossen (Schriftform nach § 126 BGB: eigenhändige Unterschriften aller Vertragspartner).

Mietrecht · Skript Teil 2

§ 575 BGB

Befristete Wohnraummietverhältnisse

MERKSATZ

Wohnraummietverhältnisse sind grundsätzlich unbefristet; Befristung nur aus drei abschließenden Gründen mit schriftlicher Mitteilung.

Zulässige Befristungsgründe (**abschließend**): **Eigenbedarf** nach Ablauf der Mietzeit, **Sanierungs-/Beseitigungsbedarf**, **Dienstverhältnis** des Mieters. Der Grund muss bei Vertragsschluss **schriftlich** mitgeteilt werden, sonst gilt der Vertrag als **unbefristet**. Befristete Verträge enden mit Zeitablauf ohne Kündigung (§ 542 Abs. 2); vorher nur durch Aufhebung oder außerordentliche Kündigung (§§ 543, 569).

PRÜFUNGSFOKUS

Hintergrund: sozialpolitischer Schutz – erschwerte Kündigung durch den Vermieter.

Frage: Nenne die zulässigen Befristungsgründe bei Wohnraummiete.
Antwort: Eigenbedarf nach Ablauf der Mietzeit, Sanierungs-/Beseitigungsbedarf und Vermietung im Zusammenhang mit einem Dienstverhältnis (§ 575 Abs. 1 BGB, abschließend).

Mietrecht · Skript Teil 2

§§ 568, 573c BGB

Form, Inhalt und Fristen der ordentlichen Kündigung

MERKSATZ

Wohnraumkündigung: Schriftform (§ 126), Vermieter braucht berechtigtes Interesse; Mieterfrist: bis 3. Werktag zum übernächsten Monatsende.

Form (§ 568 Abs. 1): schriftlich mit eigenhändiger Unterschrift; Fax, E-Mail, Kopie (Textform § 126b) genügen **nicht**. **Inhalt:** Mietobjekt inkl. Nebenräume, Mietvertrag mit Datum, alle Parteien, Kündigungs- und Beendigungsdatum (hilfsweise nächstmöglicher Termin), **Hinweis auf Widerspruchsrecht** (§ 568 Abs. 2). **Gründe:** Mieter ordentlich ohne, Vermieter nur mit **berechtigtem Interesse** (§ 573). **Fristen (§ 573c):** Mieter bis zum **3. Werktag** eines Monats zum **Ende des übernächsten** Monats (knapp 3 Monate). Vermieter: bis 5 Jahre knapp 3 Monate; über 5 bis 8 Jahre knapp 6 Monate; über 8 Jahre knapp 9 Monate. Entscheidend ist der **Zugang** (§ 130).

Prüfschema

1. Schriftform mit Originalunterschrift?
2. Alle Mieter/Vermieter benannt?
3. Bestellungsurkunde / Genehmigung beigefügt (§ 174, § 1858 Abs. 2)?
4. Frist ab Zugang berechnet
5. Vermieter: berechtigtes Interesse + Widerspruchshinweis

PRÜFUNGSFOKUS

Fristrechnung: Zugang bis 3. Werktag (Samstag zählt als Werktag).

Frage: Welche Kündigungsfrist gilt für den Mieter bei ordentlicher Kündigung?
Antwort: Kündigung bis zum 3. Werktag eines Monats zum Ende des übernächsten Monats (§ 573c Abs. 1 S. 1 BGB), also knapp drei Monate.

Mietrecht · Skript Teil 2

§ 573 BGB

Berechtigtes Interesse des Vermieters (Eigenbedarf u. a.)

MERKSATZ

Vermieter kündigt nur mit berechtigtem Interesse: Pflichtverletzung, Eigenbedarf, Hinderung der wirtschaftlichen Verwertung.

Nr. 1: schuldhafte, nicht unerhebliche **Pflichtverletzung**. **Nr. 2: Eigenbedarf** für sich, Familien- oder Haushaltsangehörige – nur durch **natürliche Personen**; Familienangehörige im familienrechtlichen Sinn; Haushaltsangehörige müssen bei Kündigung dem Haushalt angehören; es zählt das Interesse des **Vermieters**; vernünftige, nachvollziehbare Gründe; **Interessenabwägung**. **Nr. 3: Hinderung an angemessener wirtschaftlicher Verwertung** mit erheblichem Nachteil (Veräußerung, Modernisierung) – auch juristische Personen. Das Interesse ist im **Kündigungsschreiben** anzugeben; Nachschieben nur für nach Ausspruch entstandene Gründe.

PRÜFUNGSFOKUS

Eigenbedarf: nur natürliche Personen als Vermieter.

Frage: Kann eine Wohnungsgenossenschaft wegen Eigenbedarfs kündigen?
Antwort: Nein. Eigenbedarf kann nur eine natürliche Person als Vermieter geltend machen, keine juristische Person (§ 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB).

Mietrecht · Skript Teil 2

§§ 574–574b BGB

Widerspruchsrecht des Mieters (Sozialklausel)

MERKSATZ

Mieter kann der ordentlichen Kündigung widersprechen, wenn die Beendigung eine Härte bedeutet; Widerspruch schriftlich spätestens 2 Monate vor Ende.

Der Mieter verlangt Fortsetzung, wenn die Beendigung für ihn, seine Familie oder Haushaltsangehörige eine **Härte** bedeutet, die auch unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Vermieters nicht gerechtfertigt ist. **Gesetzlicher Härtefall:** kein angemessener Ersatzwohnraum (§ 574 Abs. 2). **Unbenannte Härtefälle:** Alter, Krankheit, Behinderung, lange Wohndauer/Verwurzelung, Beruf, Kinder, doppelter Umzug. **Form und Frist (§ 574b):** schriftlich (§ 126), spätestens **zwei Monate vor Beendigung** beim Vermieter; Gründe nur auf Verlangen. Der Vermieter muss im Kündigungsschreiben auf Möglichkeit, Form und Frist hinweisen (§ 568 Abs. 2); sonst kostenrechtliche Folgen.

Prüfschema

1. Kündigung durch Vermieter ordentlich?
2. Härtegründe beim Betreuten (Alter, Krankheit, Behinderung, Verwurzelung)?
3. Schriftlich spätestens 2 Monate vor Ende
4. Begründung auf Verlangen

PRÜFUNGSFOKUS

Für Betreuer sehr praxisrelevant: Widerspruch bei Vermieterkündigung des Betreuten.

Frage: Bis wann muss der Mieter dem Kündigungswiderspruch erklären?
Antwort: Schriftlich und spätestens zwei Monate vor Beendigung des Mietverhältnisses; der Vermieter muss darauf im Kündigungsschreiben hingewiesen haben (§ 574b, § 568 Abs. 2 BGB).

Mietrecht · Skript Teil 2

§§ 543, 569 BGB

Außerordentliche fristlose Kündigung und Zahlungsverzug

MERKSATZ

Fristlos bei wichtigem Grund; Zahlungsverzug: Rückstand > 1 Monatsmiete bzw. 2 Monatsmieten; Schonfrist 2 Monate nach Rechtshängigkeit.

Allgemein (§ 543 Abs. 1): Fortsetzung unzumutbar; bei Pflichtverletzung vorher **Abmahnung/Fristsetzung** (Abs. 3), außer aussichtslos oder besondere Gründe/Zahlungsverzug. **Mieter:** Gebrauch nicht gewährt (z. B. Flächenabweichung ≥ 10 %), **Gesundheitsgefahr** (§ 569 Abs. 1), **Hausfriedensstörung** (§ 569 Abs. 2). **Vermieter:** Gefährdung der Mietsache, unbefugte Überlassung an Dritte. **Zahlungsverzug (§ 543 Abs. 2 Nr. 3):** zwei aufeinanderfolgende Termine mit Miete oder nicht unerheblichem Teil (Wohnraum: Rückstand **> eine Monatsmiete**, § 569 Abs. 3 Nr. 1) oder Rückstand über mehr als zwei Termine in Höhe von **zwei Monatsmieten**. Maßgeblich ist die **Gesamtmiete** inkl. Nebenkostenvorauszahlung. Kündigungsgrund erlischt bei vollständiger Befriedigung **vor Zugang**. **Schonfrist (§ 569 Abs. 3 Nr. 2):** Kündigung wird unwirksam bei Befriedigung oder Übernahmeerklärung einer öffentlichen Stelle bis **zwei Monate nach Rechtshängigkeit** der Räumungsklage – aber nicht, wenn innerhalb von 2 Jahren schon eine solche Kündigung unwirksam wurde. **Kaution (§ 569 Abs. 2a):** Verzug mit Mietsicherheit in Höhe von **zwei Kaltmieten** berechtigt zur fristlosen Kündigung ohne Abmahnung; Ratenzahlung in bis zu **3 Raten** (§ 551).

Prüfschema

1. Wichtiger Grund (Pflichtverletzung oder Zahlungsverzug)?
2. Abmahnung/Fristsetzung erforderlich oder entbehrlich?
3. Rückstand: > 1 Monatsmiete (2 Termine) oder 2 Monatsmieten (> 2 Termine)?
4. Befriedigung vor Zugang? → Kündigungsgrund erloschen
5. Nach Räumungsklage: Schonfrist 2 Monate nach Rechtshängigkeit

PRÜFUNGSFOKUS

Praxis: Mietschulden → Betreuer prüft Schonfristzahlung und Kostenübernahme durch Sozialleistungsträger.

Frage: Wie kann eine fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzugs nachträglich unwirksam werden?
Antwort: Durch vollständige Befriedigung des Vermieters oder Verpflichtungserklärung einer öffentlichen Stelle bis spätestens zwei Monate nach Rechtshängigkeit der Räumungsklage (§ 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB) – nicht, wenn innerhalb von zwei Jahren schon einmal auf diese Weise eine Kündigung unwirksam geworden ist.

Mietrecht · Skript Teil 2

§§ 580, 555e, 561 BGB

Sonderkündigungsrechte

MERKSATZ

Außerordentliche Kündigung mit gesetzlicher Frist: z. B. bei Tod des Mieters, Modernisierungsankündigung oder Mieterhöhung.

§ 580: bei **Tod des Mieters** durch Erben oder Vermieter. **§ 555e:** nach Zugang einer **Modernisierungsankündigung**. **§ 561:** nach Zugang einer **Mieterhöhung** (ortsübliche Vergleichsmiete § 558 oder Modernisierung § 559). Überwiegend bei befristeten Mietverträgen relevant.

PRÜFUNGSFOKUS

Beispiel für Betreuungsende (Tod des Betreuten): § 580.

Frage: Nenne drei Sonderkündigungsrechte im Wohnraummietrecht.
Antwort: § 580 (Tod des Mieters), § 555e (Modernisierungsankündigung), § 561 (Mieterhöhung nach §§ 558, 559).

Mietrecht · Skript Teil 2

§§ 545, 546, 546a, 548 BGB

Rückgabe der Mietsache, Verlängerung und Verjährung

MERKSATZ

Rückgabe ist Hauptpflicht des Mieters; bei Verzögerung Nutzungsentschädigung; Verjährung von Ansprüchen nur 6 Monate.

§ 546: vollständige Besitzaufgabe, alle Räume, Zubehör (Schlüssel), Entfernung eingebrachter Sachen und baulicher Veränderungen; **Übergabeprotokoll** als Beweisgrundlage. **§ 545:** Gebrauchsfortsetzung nach Mietende ohne **Widerspruch binnen zwei Wochen** → stillschweigende Verlängerung auf unbestimmte Zeit (regelmäßig vorsorglicher Widerspruch im Kündigungsschreiben). **§ 546a:** Nutzungsentschädigung – Wahlrecht: bisherige Miete (inkl. Nebenkosten) oder ortsübliche Miete. **§ 548: kurze Verjährung 6 Monate**: Vermieter ab Rückerhalt (Schadensersatz Veränderung/Verschlechterung); Mieter ab Mietvertragsende (Aufwendungsersatz, Wegnahme). Übrige Ansprüche: Regelverjährung 3 Jahre.

Prüfschema

1. Alle Schlüssel und Räume zurückgeben
2. Übergabeprotokoll anfertigen
3. Widerspruch nach § 545 vorsorglich
4. Verjährung 6 Monate beachten (§ 548)

PRÜFUNGSFOKUS

Praxis bei Wohnungsauflösung: Räumung erst nach Anzeige/Genehmigung.

Frage: Wann verjähren Schadensersatzansprüche des Vermieters wegen Verschlechterung der Mietsache?
Antwort: Sechs Monate ab Rückerlangung der Mietsache (§ 548 Abs. 1 BGB).

Zwang und Freiheitsentzug · Skript Teil 1

§ 1832 BGB

Ärztliche Zwangsmaßnahmen

MERKSATZ

Einwilligung in ärztliche Zwangsmaßnahme nur unter sieben engen Voraussetzungen und mit gerichtlicher Genehmigung.

Im Skript nur als Verweis genannt; **Überblick** (am Gesetz abgeglichen): Der Betreuer darf nur einwilligen, wenn (1) die Maßnahme nötig ist, um einen **drohenden erheblichen gesundheitlichen Schaden** abzuwenden, (2) der Betreute die Notwendigkeit krankheits- oder behinderungsbedingt nicht erkennen oder nicht danach handeln kann, (3) sie dem **Willen nach § 1827** entspricht, (4) ernsthaft **ohne Druck und mit ausreichend Zeit** versucht wurde zu überzeugen, (5) **keine mildere Maßnahme** hilft, (6) der erwartete **Nutzen die Beeinträchtigung deutlich überwiegt** und (7) sie im Rahmen eines **Krankenhausaufenthalts** erfolgt. **Genehmigung** des Betreuungsgerichts erforderlich (Abs. 2). Hinweis: Die Krankenhausvorgabe (Nr. 7) wurde in Einzelfällen für verfassungswidrig erklärt, bis zur Neuregelung gilt das bisherige Recht fort – aktuelle Rechtslage vor der Prüfung nachlesen.

Prüfschema

1. Einwilligungsunfähigkeit / fehlende Krankheitseinsicht
2. Notwendigkeit zur Abwendung eines erheblichen Gesundheitsschadens
3. Überzeugungsversuch ohne Druck
4. Mildere Mittel ausgeschlossen, Nutzen überwiegt deutlich
5. Stationär im Krankenhaus
6. Gerichtliche Genehmigung (Verfahrenspfleger, Gutachten)

PRÜFUNGSFOKUS

Gehört zum Modul „Personensorge 1“ als Verweis; Details in Unterbringungsmodul.

Frage: Wer muss einer ärztlichen Zwangsmaßnahme zustimmen?
Antwort: Der Betreuer willigt ein, die Einwilligung bedarf aber der Genehmigung des Betreuungsgerichts (§ 1832 Abs. 2 BGB).

§ 630a BGB Vertragstypische Pflichten beim Behandlungsvertrag

MERKSATZ
Der Behandelnde schuldet die versprochene Behandlung nach den fachlichen Standards, der Patient die vereinbarte Vergütung (außer ein Dritter zahlt).

§ 630b BGB Anwendbare Vorschriften

MERKSATZ
Auf den Behandlungsvertrag gelten die Regeln über das Dienstverhältnis, soweit die §§ 630a ff. nichts anderes bestimmen.

§ 630c BGB Mitwirkung der Vertragsparteien; Informationspflichten

MERKSATZ
Behandelnder und Patient wirken zusammen. Der Patient wird verständlich über alle wesentlichen Umstände informiert, bei Behandlungsfehlern auf Nachfrage oder zur Gefahrenabwehr, bei unsicherer Kostenübernahme auch wirtschaftlich.

§ 630d BGB Einwilligung

MERKSATZ
Vor jedem Eingriff ist die Einwilligung einzuholen, bei Einwilligungsunfähigen beim Betreuer, außer eine passende Patientenverfügung liegt vor. Sie ist nur nach Aufklärung wirksam und jederzeit formlos widerrufbar.

§ 630e BGB Aufklärungspflichten

MERKSATZ
Aufklärung mündlich, rechtzeitig und verständlich über Art, Umfang, Risiken, Notwendigkeit und Alternativen. Bei Einwilligungsunfähigen gegenüber dem Betreuer, der Patient wird soweit möglich einbezogen.

§ 630f BGB Dokumentation der Behandlung

MERKSATZ
Die Behandlung wird zeitnah in der Patientenakte dokumentiert, Änderungen müssen erkennbar bleiben. Aufbewahrung in der Regel zehn Jahre.

§ 630g BGB Einsichtnahme in die Behandlungsakte

MERKSATZ
Der Patient kann unverzüglich vollständige Einsicht in seine Akte verlangen. Ausnahmen nur bei erheblichen therapeutischen Gründen oder Rechten Dritter.

§ 630h BGB Beweislast bei Haftung für Behandlungs- und Aufklärungsfehler

MERKSATZ
Beweislast: Der Behandelnde beweist Einwilligung und ordnungsgemäße Aufklärung. Eine nicht dokumentierte Maßnahme gilt als nicht getroffen; bei grobem Behandlungsfehler wird die Ursächlichkeit vermutet.

§ 1820 BGB Vorsorgevollmacht und Kontrollbetreuung

MERKSATZ
Eine wirksame Vorsorgevollmacht macht eine Betreuung meist entbehrlich. Eine Kontrollbetreuung (Überwachung des Bevollmächtigten) braucht einen konkreten Anlass, der Widerruf der Vollmacht durch den Betreuer strenge Voraussetzungen.

§ 1821 BGB Pflichten des Betreuers; Wünsche des Betreuten

MERKSATZ
Der Betreuer stellt die Wünsche des Betreuten fest und setzt sie um. Grenzen: erhebliche Gefährdung bei fehlender Einsicht oder Unzumutbarkeit. Fehlen Wünsche, gilt der mutmaßliche Wille.

§ 1827 BGB Patientenverfügung; Behandlungswünsche oder mutmaßlicher Wille des Betreuten

MERKSATZ
Eine schriftliche Patientenverfügung bindet, wenn sie auf die aktuelle Situation zutrifft: Der Betreuer verschafft dem Willen Geltung. Sonst gelten Behandlungswünsche oder der mutmaßliche Wille. Sie gilt unabhängig von Art und Stadium der Erkrankung.

§ 1828 BGB Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens

MERKSATZ
Betreuer und Arzt erörtern die Maßnahme im Gespräch anhand des Patientenwillens; nahen Angehörigen und Vertrauenspersonen soll Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, wenn das ohne erhebliche Verzögerung möglich ist.

§ 1829 BGB Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen

MERKSATZ
Genehmigung des Gerichts bei begründeter Gefahr von Tod oder schwerem, länger dauerndem Schaden, auch bei Nichteinwilligung oder Widerruf. Keine Genehmigung bei Einvernehmen von Betreuer und Arzt über den festgestellten Willen.

§ 1830 BGB Sterilisation

MERKSATZ
Sterilisation nur mit gerichtlicher Genehmigung, nie gegen den natürlichen Willen des Betreuten und nur unter strengen Voraussetzungen; dafür wird ein besonderer Betreuer bestellt.

§ 1831 BGB Freiheitsentziehende Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen

MERKSATZ
Freiheitsentziehende Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen (zum Beispiel Gurte, Bettgitter) brauchen die Genehmigung des Gerichts. Bei Gefahr im Verzug kann sie unverzüglich nachgeholt werden. Das Ende ist dem Gericht anzuzeigen.

§ 1832 BGB Ärztliche Zwangsmaßnahmen

MERKSATZ
Ärztliche Zwangsmaßnahmen sind der letzte Ausweg: Der Betreute erkennt die Notwendigkeit krankheitsbedingt nicht, ein ernsthafter Überzeugungsversuch ist gescheitert, ein erheblicher Schaden droht, und das Gericht genehmigt.

§ 1833 BGB Aufgabe von Wohnraum des Betreuten

MERKSATZ
Wohnungsaufgabe nur nach Wunsch des Betreuten oder bei erheblicher Gefährdung. Anzeige unverzüglich an das Gericht; Genehmigung für Kündigung, Aufhebung und Vermietung, bei Kündigung vor Abgabe der Erklärung.

§ 1834 BGB Bestimmung des Umgangs und des Aufenthalts des Betreuten

MERKSATZ
Umgang bestimmen darf der Betreuer nur mit ausdrücklichem Aufgabenbereich und auf Wunsch oder bei konkreter Gefahr. Den Aufenthalt bestimmt er schon als Personensorge-Betreuer, mit Herausgaberecht.

§ 1816 BGB Eignung und Auswahl des Betreuers; Berücksichtigung der Wünsche des Volljährigen

MERKSATZ
Betreuer wird, wer geeignet ist, die Angelegenheiten rechtlich zu besorgen und persönlich zu betreuen. Wünsche des Volljährigen zur Person des Betreuers sind zu beachten.

§ 1819 BGB Übernahmepflicht; weitere Bestellungsvoraussetzungen

MERKSATZ
Ergänzende Regeln zur Bestellung: Wer als Betreuer geeignet und zumutbar ist, muss die Betreuung übernehmen; Einzelheiten stehen im Gesetzestext.

§ 1862 BGB Aufsicht durch das Betreuungsgericht

MERKSATZ
Das Betreuungsgericht führt die Aufsicht, berät den Betreuer, schreitet bei Pflichtverletzungen ein und hört den Betreuten vor wichtigen Entscheidungen an.

§ 298 FamFG Verfahren in Fällen des § 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

MERKSATZ
Vor der Genehmigung nach § 1829 hört das Gericht den Betreuten persönlich an, holt ein Sachverständigengutachten ein und bestellt bei Bedarf einen Verfahrenspfleger.

§ 312 FamFG Unterbringungssachen

MERKSATZ
Unterbringungssachen sind die Verfahren zur Genehmigung von Unterbringung, freiheitsentziehenden Maßnahmen und ärztlichen Zwangsmaßnahmen (Nr. 3).

§ 313 FamFG Örtliche Zuständigkeit

MERKSATZ
Zuständig ist vorrangig das Gericht, bei dem eine Betreuung anhängig ist; sonst richtet sich die Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen Aufenthalt oder dem Fürsorgebedürfnis.

§ 319 FamFG Persönliche Anhörung des Betroffenen

MERKSATZ
Das Gericht hört den Betroffenen vor einer Unterbringungsmaßnahme persönlich an und verschafft sich einen unmittelbaren Eindruck von ihm.

§ 321 FamFG Einholung eines Gutachtens

MERKSATZ
Vor einer Unterbringungsmaßnahme ist ein ärztliches Gutachten einzuholen, möglichst von einem Facharzt mit psychiatrischer Erfahrung.

§ 331 FamFG Einstweilige Anordnung

MERKSATZ
Bei dringendem Bedürfnis kann das Gericht Unterbringungsmaßnahmen vorläufig durch einstweilige Anordnung treffen, mit ärztlichem Zeugnis und Anhörung (bei Gefahr im Verzug nachholbar).

§ 333 FamFG Dauer der einstweiligen Anordnung

MERKSATZ
Die einstweilige Anordnung gilt höchstens sechs Wochen; sie kann nach Anhörung eines Sachverständigen auf bis zu drei Monate verlängert werden.

§ 130 BGB Wirksamwerden der Willenserklärung gegenüber Abwesenden

MERKSATZ
Eine Willenserklärung unter Abwesenden wird mit Zugang wirksam. Ein Widerruf wirkt nur, wenn er vorher oder gleichzeitig zugeht. Fristen laufen ab Zugang.

§ 174 BGB Einseitiges Rechtsgeschäft eines Bevollmächtigten

MERKSATZ
Ein einseitiges Rechtsgeschäft (zum Beispiel Kündigung) ist unwirksam, wenn der Vertreter keine Vollmachtsurkunde vorlegt und der andere es unverzüglich zurückweist.

MERKSATZ

Der Zugang entscheidet: Mieter bis zum 3. Werktag zum Ende des übernächsten Monats, Vermieter 3, 6 oder 9 Monate. Kündigung nur mit Schriftform, Urkunde und Genehmigung.

Kündigung Wohnraum	Schriftform, Original-Unterschrift (§ 568, § 126)
Zugang	Wirksam mit Zugang (§ 130); Fristen laufen ab Zugang
Mieterfrist (§ 573c)	Zugang bis 3. Werktag zum Ende des übernächsten Monats
Vermieterfrist	3 / 6 / 9 Monate (bis 5 / bis 8 / über 8 Jahre Mietdauer)
Widerspruch (§ 574b)	Schriftlich, spätestens 2 Monate vor Ende
§ 545	Widerspruch gegen stillschweigende Verlängerung binnen 2 Wochen
Zahlungsverzug (§ 543, § 569)	Über 1 Monatsmiete (2 Termine) bzw. 2 Monatsmieten
Schonfrist (§ 569 Abs. 3 Nr. 2)	Bis 2 Monate nach Rechtshängigkeit der Räumungsklage; Sperre 2 Jahre
Kaution (§ 551)	Höchstens 3 Kaltmieten; zahlbar in 3 Raten. Verzug mit 2 Kaltmieten: fristlos
Verjährung (§ 548)	6 Monate (Vermieteransprüche ab Rückgabe); Regelverjährung 3 Jahre
Patientenakte (§ 630f)	Aufbewahrung 10 Jahre
Einstweilige Anordnung (§ 333 FamFG)	Höchstens 6 Wochen; Verlängerung auf bis zu 3 Monate nach Anhörung eines Sachverständigen
Anzeige § 1833 Abs. 2	Unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern, § 121)
Kündigung Heimvertrag (WBVG)	Kein Mietverhältnis: nur Anzeige, keine Genehmigung

Wohnung aufgeben (§ 1833)

1. **Selbst genutzter Wohnraum?** (auch Heim- oder WG-Zimmer)
2. **Aufgabenkreis** passt (Wohnungsangelegenheiten, Personensorge, Aufenthalt)?
3. **Wunsch** des Betreuten? Sonst **erhebliche Gefährdung** bei fehlender Einsicht (§ 1821 Abs. 2 bis 4)?
4. **Anzeige** unverzüglich an das Gericht, mit Gründen und Sicht des Betreuten
5. **Genehmigung** für Kündigung, Aufhebung, Vermietung, Grundstück; bei Kündigung **vor Abgabe**
6. Heimvertrag: nur Anzeige

Ärztliche Maßnahme (§§ 1827, 1829)

1. **Einwilligungsfähig?** Ja: Patient entscheidet selbst
2. Nein: **Patientenverfügung** passt auf die Situation? Dann Wille umsetzen
3. Sonst **Behandlungswünsche**, dann **mutmaßlicher Wille**; Gespräch mit Arzt (§ 1828)
4. **Gefahr** von Tod oder schwerem, länger dauerndem Schaden (Abs. 1 und 2)?
5. **Einvernehmen** mit dem Arzt über den Willen? Dann keine Genehmigung (Abs. 4)
6. Sonst **Genehmigung** des Gerichts (Eilfall: Aufschub gefährdet)

Umgang und Aufenthalt (§ 1834)

1. **Aufenthalt:** Personensorge genügt; Wirkung auch gegen Dritte, Herausgabe möglich
2. **Umgang:** Aufgabenbereich **ausdrücklich** übertragen (§ 1815 Abs. 2 Nr. 4)?
3. **Wunsch** des Betreuten oder **konkrete Gefahr** (§ 1821 Abs. 3 Nr. 1)?
4. Keine zusätzliche Genehmigung
5. Streit: **Betreuungsgericht** auf Antrag (Abs. 3)

Checkliste Kündigungsschreiben

- ☐ Schriftform mit Original-Unterschrift
- ☐ Alle Vertragsparteien genannt (alle Mieter)
- ☐ Objekt und Mietvertrag bezeichnet
- ☐ Kündigungs- und Beendigungsdatum (hilfsweise nächster Termin)
- ☐ Bestellungsurkunde beifügen (§ 174, § 1858 Abs. 2)
- ☐ Genehmigung des Gerichts beifügen
- ☐ Zugang beweisbar, Frist ab Zugang
- ☐ Vermieter: berechtigtes Interesse und Widerspruchshinweis

1 **Welche Voraussetzung gilt für die Geschäftsunfähigkeit nach § 104 Nr. 2 BGB?**
→ Ein die freie Willensbestimmung ausschließender Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit

2 **Was bewirkt ein Einwilligungsvorbehalt (§ 1825 BGB)?**
→ Er muss gesondert angeordnet werden und macht bestimmte Willenserklärungen von der Einwilligung des Betreuers abhängig

3 **Woran orientiert sich der Betreuer nach § 1821 Abs. 2 BGB bei seiner Tätigkeit?**
→ An den Wünschen des Betreuten, damit dieser sein Leben nach seinen Vorstellungen gestalten kann

4 **Was ist eine Willenserklärung?**
→ Eine Äußerung, die einen Rechtsbindungswillen erkennen lässt

5 **Welche Vorschriften regeln den Behandlungsvertrag im BGB?**
→ §§ 630a bis 630h

6 **Nach welchem Maßstab hat die Behandlung grundsätzlich zu erfolgen (§ 630a Abs. 2 BGB)?**
→ Nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards zum Zeitpunkt der Behandlung

7 **Wie lange ist die Patientenakte aufzubewahren (§ 630f BGB)?**
→ Zehn Jahre nach Abschluss der Behandlung, soweit keine andere Vorschrift gilt

8 **Wer trägt im Streitfall die Beweislast dafür, dass eine Einwilligung und eine ordnungsgemäße Aufklärung vorlagen?**
→ Der Behandelnde

9 **Was gilt nach § 630g BGB für die Einsicht in die Patientenakte?**
→ Der Patient kann unverzüglich Einsicht in die vollständige Akte verlangen, die erste Abschrift ist unentgeltlich

10 **Worüber muss der Behandelnde nach § 630c BGB auch ohne Nachfrage informieren, wenn er Anhaltspunkte hat?**
→ Über Umstände, die die Annahme eines Behandlungsfehlers begründen, wenn dies zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren erforderlich ist

11 **Wann kann eine ärztliche Maßnahme nach § 630d Abs. 1 BGB ohne Einwilligung durchgeführt werden?**
→ Wenn sie unaufschiebbar ist, die Einwilligung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann und die Maßnahme dem mutmaßlichen Willen entspricht

12 **Wer entscheidet über eine ärztliche Maßnahme, wenn der Betreute für diese Maßnahme einwilligungsfähig ist?**
→ Der Betreute selbst

13 **Wie wird die Einwilligungsfähigkeit beurteilt?**
→ Für die konkrete Maßnahme, nicht allgemein

14 **Welche Fähigkeit meint die Einwilligungsfähigkeit?**
→ Die natürliche Einsichtsfähigkeit in Tragweite und Risiken einer Entscheidung und das Handeln danach

15 **Warum ist die Einwilligung ärztlich so zentral?**
→ Ein Eingriff erfüllt den Tatbestand der Körperverletzung (§ 223 StGB) und wird erst durch wirksame Einwilligung gerechtfertigt

16 **Wie kann eine Einwilligung widerrufen werden (§ 630d Abs. 3 BGB)?**
→ Jederzeit, ohne Angabe von Gründen und formlos

17 **Wann ist die Einwilligung nach § 630d Abs. 2 BGB nur wirksam?**
→ Wenn der Patient oder der Berechtigte vor der Einwilligung aufgeklärt wurde

18 **Wann ist eine Aufklärung nach § 630e Abs. 3 BGB entbehrlich?**
→ Wenn die Maßnahme unaufschiebbar ist oder der Patient ausdrücklich verzichtet hat

19 **Wer wird aufgeklärt, wenn der Patient einwilligungsunfähig ist?**
→ Der zur Einwilligung Berechtigte, der Patient wird entsprechend seinem Verständnis einbezogen

20 **Wann braucht die Einwilligung des Betreuers in eine ärztliche Maßnahme nach § 1829 Abs. 1 BGB die gerichtliche Genehmigung?**
→ Bei begründeter Gefahr, dass der Betreute stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet

21 **Wann braucht die Nichteinwilligung oder der Widerruf nach § 1829 Abs. 2 BGB die Genehmigung?**
→ Wenn die Maßnahme medizinisch angezeigt ist und durch Unterbleiben oder Abbruch die begründete Gefahr von Tod oder schwerem Schaden besteht

22 **Wann ist die Genehmigung nach § 1829 Abs. 3 BGB zu erteilen?**
→ Wenn die Entscheidung dem Willen des Betreuten entspricht

23 **Wann ist nach § 1829 Abs. 4 BGB keine Genehmigung erforderlich?**
→ Wenn Betreuer und behandelnder Arzt Einvernehmen darüber haben, dass die Entscheidung dem nach § 1827 festgestellten Willen entspricht

24 **Welche Vollmacht deckt gefährliche Maßnahmen nach § 1829 ab?**
→ Eine schriftliche Vollmacht, die die Maßnahmen ausdrücklich nennt (§ 1820 Abs. 2 Nr. 1)

25 **Was ist nach § 298 Abs. 1 FamFG vor der Genehmigung zwingend?**
→ Die persönliche Anhörung des Betroffenen

26 **Wann ist nach § 298 Abs. 2 FamFG stets ein Verfahrenspfleger zu bestellen?**
→ Wenn Gegenstand die Genehmigung nach § 1829 Abs. 2 BGB ist (Nichteinwilligung oder Widerruf)

27 **Wer soll das Sachverständigengutachten nach § 298 Abs. 3 FamFG nicht erstellen?**
→ Der behandelnde Arzt

28 **Wie ist die Rechtslage in Eilfällen bei § 1829 Abs. 1 BGB?**
→ Die Maßnahme darf ohne Genehmigung erfolgen, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist

29 **Wer darf in eine Sterilisation nach § 1830 BGB einwilligen?**
→ Ein besonderer Sterilisationsbetreuer, mit Genehmigung des Gerichts

30 **Wann darf eine Sterilisation frühestens durchgeführt werden?**
→ Zwei Wochen nach Wirksamwerden der Genehmigung

31 **Wann ist eine Unterbringung nach § 1831 Abs. 1 Nr. 1 BGB zulässig?**
→ Solange sie wegen der Gefahr der Selbsttötung oder erheblicher Selbstschädigung erforderlich ist

32 **Was gilt bei Gefahr im Aufschub für die Unterbringung?**
→ Sie darf ohne Genehmigung erfolgen, die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen

33 **Was ist mit der Unterbringung gleichgestellt (§ 1831 Abs. 4 BGB)?**
→ Freiheitsentziehende Maßnahmen durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über längere Zeit oder regelmäßig

34 **Wie viele Voraussetzungen müssen für eine ärztliche Zwangsmaßnahme nach § 1832 Abs. 1 BGB kumulativ vorliegen?**
→ Sieben

35 **In welchem Rahmen ist eine ärztliche Zwangsmaßnahme zulässig?**
→ Im Rahmen eines stationären Aufenthalts in einem Krankenhaus

36 **Was muss vor einer Zwangsmaßnahme versucht worden sein?**
→ Ernsthaft, mit dem nötigen Zeitaufwand und ohne unzulässigen Druck den Betreuten von der Notwendigkeit zu überzeugen

37 **Wie lange darf eine einstweilige Anordnung zur Unterbringung nach § 333 FamFG höchstens dauern?**
→ Sechs Wochen, mit Verlängerung insgesamt höchstens drei Monate

38 **Was ist Gegenstand der Unterbringungssachen nach § 312 FamFG?**
→ Unterbringung, freiheitsentziehende Maßnahmen und ärztliche Zwangsmaßnahmen sowie Verfahren nach Landesgesetzen

39 **Welche Stufenfolge gilt bei der Ermittlung des Patientenwillens?**
→ Patientenverfügung, dann Behandlungswünsche, dann mutmaßlicher Wille

40 **Welche Anhaltspunkte sind für den mutmaßlichen Willen relevant?**
→ Frühere Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugungen und sonstige Wertvorstellungen

41 **Wann muss der Betreuer Wünschen des Betreuten nach § 1821 Abs. 3 BGB nicht entsprechen?**
→ Wenn die Person oder das Vermögen erheblich gefährdet würde und der Betreute die Gefahr wegen Krankheit oder Behinderung nicht erkennen kann, oder wenn es dem Betreuer nicht zuzumuten ist

42 **Worum geht es im Gespräch nach § 1828 BGB?**
→ Arzt und Betreuer erörtern die indizierte Maßnahme unter Berücksichtigung des Patientenwillens

43 **Wer soll Gelegenheit zur Äußerung erhalten, wenn es ohne erhebliche Verzögerung möglich ist (§ 1828 Abs. 2 BGB)?**
→ Nahe Angehörige und sonstige Vertrauenspersonen des Betreuten

44 **Welche Form verlangt § 1827 BGB für eine Patientenverfügung?**
→ Schriftform

45 **Welche Fähigkeit muss der Verfasser einer Patientenverfügung haben?**
→ Einwilligungsfähigkeit und Volljährigkeit

46 **Gilt eine Patientenverfügung nur bei unheilbaren Krankheiten?**
→ Nein, sie gilt unabhängig von Art und Stadium der Erkrankung

47 **Was darf nach § 1827 Abs. 5 BGB nicht von der Errichtung einer Patientenverfügung abhängig gemacht werden?**
→ Ein Vertragsschluss, etwa mit einem Pflegeheim

48 **Wo regelt das Gesetz die Betreuungsverfügung?**
→ § 1816 Abs. 2 BGB

49 **Wie genau muss eine Patientenverfügung nach der Rechtsprechung des BGH sein?**
→ Sie muss erkennen lassen, in welchen Situationen welche Maßnahmen gewollt oder abgelehnt werden

50 **Was unterscheidet die Vorsorgevollmacht von der Betreuungsverfügung?**
→ Die Vollmacht bestimmt einen Stellvertreter, die Betreuungsverfügung enthält Vorschläge an das Gericht

51 **Wie ist die Tötung auf Verlangen strafrechtlich eingeordnet?**
→ Sie ist nach § 216 StGB strafbar

52 **Wann ist ein Behandlungsabbruch nach dem BGH (2 StR 454/09) gerechtfertigt?**
→ Wenn er dem tatsächlichen oder mutmaßlichen Patientenwillen entspricht und einem zum Tode führenden Krankheitsprozess seinen Lauf lässt

53 **Was entschied das Bundesverfassungsgericht am 26.2.2020 zu § 217 StGB?**
→ Die Vorschrift zur geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung ist nichtig

54 **Wie geht ein Betreuer zuerst mit einem Sterbewunsch um?**
→ Er nimmt ihn ernst, fragt nach den Hintergründen und eröffnet Hilfen

55 **Welche Hilfsangebote kommen am Lebensende in Betracht?**
→ Palliativversorgung, Hospiz und Seelsorge

56 **Wie viele Phasen unterscheidet das Sterbephasenmodell nach Kübler-Ross?**
→ Fünf

57 **Was kennzeichnet die erste Phase?**
→ Nicht-wahrhaben-Wollen: der Befund wird nicht verkraftet

58 **Wie reagiert man hilfreich auf Zorn in der zweiten Phase?**
→ Zorn tolerieren, nicht persönlich nehmen und zugewandt bleiben

59 **Was kennzeichnet die Phase des Verhandelns?**
→ Das Unvermeidliche wird durch eine Art Handel hinausgeschoben, das Informationsbedürfnis ist groß

60 **Welche zwei Formen der Depression werden in der vierten Phase unterschieden?**
→ Reaktive und vorbereitende Depression

61 **Was kennzeichnet die Phase der Annahme?**
→ Der Tod wird als Konsequenz des Lebens angenommen, ohne ihn freudig zu erwarten

62 **Wie ist das Phasenmodell einzuordnen?**
→ Als Orientierung, nicht als starres Schema

63 **Wann braucht die Kündigung selbst genutzten Wohnraums eine Genehmigung (§ 1833 Abs. 3 BGB)?**
→ Immer, wenn Kündigung, Aufhebung des Mietverhältnisses, Vermietung oder Verfügung über das Grundstück mit der Aufgabe des Wohnraums verbunden ist

64 **Wann darf der Betreuer den Umgang des Betreuten nach § 1834 Abs. 1 BGB mit Wirkung für und gegen Dritte bestimmen?**
→ Wenn der Betreute es wünscht oder eine konkrete Gefährdung nach § 1821 Abs. 3 Nr. 1 droht

65 **Wer entscheidet bei Streit über Umgang oder Aufenthalt nach § 1834 Abs. 3 BGB?**
→ Das Betreuungsgericht auf Antrag

66 **Welche Frage steht am Anfang des Prüfschemas für ärztliche Entscheidungen?**
→ Ist die Gesundheitssorge im Aufgabenkreis enthalten oder deckt die Vollmacht die Maßnahme?

67 **Was ist die zweite Prüfstufe im Gesamtschema?**
→ Einwilligungsfähigkeit für die konkrete Maßnahme prüfen

68 **Wann darf der Betreuer selbst genutzten Wohnraum nach § 1833 Abs. 1 BGB aufgeben?**
→ Nur nach Maßgabe von § 1821 Abs. 2 bis 4, also nach dem Wunsch des Betreuten oder bei erheblicher Gefährdung und fehlender Einsicht

69 **Was gilt nach § 1833 Abs. 1 Satz 2 BGB insbesondere als Gefährdung?**
→ Finanzierung des Wohnraums trotz aller Ressourcen nicht möglich oder häusliche Versorgung trotz aller ambulanten Dienste erheblich gesundheitsgefährdend

70 **Welcher Raum ist Wohnraum im Sinne des § 1833 BGB?**
→ Auch ein Zimmer im Pflegeheim oder in einer Wohngemeinschaft

71 **Wann muss der Betreuer dem Gericht die Wohnungsaufgabe nach § 1833 Abs. 2 Satz 1 BGB anzeigen?**
→ Unverzüglich bei der Absicht, mit Gründen und der Sichtweise des Betreuten

72 **Warum gibt es bei Räumung und Entrümpelung eine Anzeige statt einer Genehmigung?**
→ Weil sich solche Maßnahmen nicht „genehmigen“ lassen und unumkehrbare Tatsachen schaffen

73 **Welche Handlung ist nach § 1833 Abs. 3 BGB NICHT genehmigungsbedürftig?**
→ Die Kündigung eines Heimvertrags nach dem WBVG

74 **Wann muss die Genehmigung für eine Kündigung des Betreuers vorliegen?**
→ Vor Abgabe der Kündigungserklärung

75 **Welche Folge hat ein Aufhebungsvertrag ohne die erforderliche Genehmigung?**
→ Er ist schwebend unwirksam und kann nachträglich genehmigt werden

76 **Genügt die alleinige Vermögenssorge, um die Mietwohnung des Betreuten zu kündigen?**
→ Nein, der Aufgabenkreis muss Wohnungs- bzw. Mietangelegenheiten oder Personensorge/Aufenthaltsbestimmung umfassen

77 **Wer entscheidet über die Genehmigung nach § 1833 Abs. 3 BGB?**
→ Der Rechtspfleger, nach persönlicher Anhörung des Betreuten

78 **Braucht der Betreute eine Genehmigung, wenn er die Wohnung selbst und wirksam kündigt?**
→ Nein, die Genehmigungsvorbehalte betreffen nur Handeln des Betreuers in Vertretung

79 **Was braucht der Betreuer, um den Umgang des Betreuten zu bestimmen?**
→ Den ausdrücklich übertragenen Aufgabenbereich „Umgangsbestimmung“ (§ 1815 Abs. 2 Nr. 4)

80 **Unter welcher Voraussetzung darf der Betreuer den Umgang nach § 1834 Abs. 1 BGB bestimmen?**
→ Der Betreute wünscht es oder es droht eine konkrete Gefährdung nach § 1821 Abs. 3 Nr. 1

81 **Was bedeutet „konkrete“ Gefahr bei der Umgangsbestimmung?**
→ Eine unmittelbar bevorstehende Rechtsgutsverletzung, nicht bloß eine abstrakte Gefahr

82 **Braucht eine Umgangsbestimmung zusätzlich eine gerichtliche Genehmigung?**
→ Nein, sie ist auch ohne zusätzliche Genehmigung wirksam

83 **Welche Befugnis umfasst die Aufenthaltsbestimmung nach § 1834 Abs. 2 BGB zusätzlich?**
→ Das Recht, von Dritten die Herausgabe des Betreuten zu verlangen

84 **Wer entscheidet bei Streit über Umgang oder Herausgabe (§ 1834 Abs. 3 BGB)?**
→ Das Betreuungsgericht auf Antrag

85 **Welcher Aufgabenbereich genügt für die Bestimmung des Aufenthalts im Inland?**
→ Z. B. die Personensorge

86 **Wo sind die Wohnraummietverhältnisse im BGB hauptsächlich geregelt?**
→ §§ 549 bis 577a BGB

87 **Was gilt nach § 550 BGB, wenn ein Mietvertrag über mehr als ein Jahr nicht schriftlich geschlossen wird?**
→ Er gilt als unbefristet

88 **Was verlangt die Schriftform nach § 126 BGB bei einem Mietvertrag?**
→ Eigenhändige Unterschriften aller Vertragspartner auf der Urkunde

89 **Was folgt aus der Personenmehrheit auf Mieterseite?**
→ Rechte und Pflichten stehen den Parteien nur gemeinschaftlich zu; sie sind Gesamtschuldner

90 **Welche Befristungsgründe lässt § 575 BGB bei Wohnraum zu?**
→ Eigenbedarf, Sanierungs- oder Beseitigungsbedarf und Dienstverhältnis

91 **Wie enden befristete Mietverhältnisse regelmäßig?**
→ Mit Zeitablauf, ohne dass es einer Kündigung bedarf (§ 542 Abs. 2 BGB)

92 **Welche Form muss die Kündigung eines Wohnraummietvertrags haben (§ 568 Abs. 1 BGB)?**
→ Schriftform mit eigenhändiger Unterschrift

93 **Was kann der Vermieter tun, wenn der Betreuer die Kündigung ohne Bestellungsurkunde ausspricht?**
→ Sie unverzüglich zurückweisen (§ 174 BGB, § 1858 Abs. 2 BGB)

94 **Wann wird eine empfangsbedürftige Willenserklärung unter Abwesenden wirksam?**
→ Mit Zugang beim Empfänger (§ 130 Abs. 1 BGB)

95 **Welche ordentliche Kündigungsfrist gilt für den Mieter (§ 573c BGB)?**
→ Zugang bis zum 3. Werktag eines Monats zum Ende des übernächsten Monats

96 **Um wie viel verlängert sich die Vermieterfrist bei einer Mietdauer von mehr als 8 Jahren?**
→ Auf knapp 9 Monate

97 **Wer kann sich auf Eigenbedarf (§ 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB) stützen?**
→ Nur eine natürliche Person als Vermieter

98 **Bis wann muss der Mieter der ordentlichen Vermieterkündigung widersprechen (§ 574b BGB)?**
→ Schriftlich, spätestens zwei Monate vor Beendigung

99 **Welche Gründe können eine Härte beim Widerspruch begründen?**
→ Z. B. Alter, Krankheit, Behinderung, lange Wohndauer, fehlender Ersatzwohnraum

100 **Ab welchem Rückstand berechtigt Zahlungsverzug bei Wohnraum zur fristlosen Kündigung?**
→ Rückstand über eine Monatsmiete bei zwei aufeinanderfolgenden Terminen, oder zwei Monatsmieten über mehr als zwei Termine

101 **Bis wann kann eine fristlose Kündigung wegen Mietschulden durch Zahlung unwirksam werden?**
→ Bis zwei Monate nach Rechtshängigkeit der Räumungsklage (Schonfrist)

102 **Wie lange verjähren Schadensersatzansprüche des Vermieters wegen Verschlechterung der Mietsache (§ 548 BGB)?**
→ Sechs Monate ab Rückerhalt der Mietsache

103 **Was bewirkt § 545 BGB?**
→ Stillschweigende Verlängerung auf unbestimmte Zeit, wenn der Vermieter nicht binnen zwei Wochen widerspricht

104 **Was kann der Vermieter bei verspäteter Rückgabe verlangen (§ 546a BGB)?**
→ Nutzungsentschädigung in Höhe der bisherigen oder der ortsüblichen Miete

Fall 1: Hüftoperation

Frau M. (82) lebt mit fortgeschrittener Demenz im Pflegeheim. Du bist Betreuer für die Gesundheitssorge. Nach einem Sturz empfiehlt die Klinik eine Hüftoperation mit erheblichem Narkoserisiko. Die Tochter drängt auf die Operation, Frau M. wirkt ablehnend, äußert sich aber widersprüchlich.

Wie gehst du vor, und braucht deine Entscheidung eine Genehmigung?

LÖSUNGSSKIZZE

- Einwilligungsfähigkeit für diese Maßnahme prüfen und dokumentieren.
- Aufklärung des Betreuers (§ 630e Abs. 4 BGB), Frau M. nach ihrem Verständnis einbeziehen.
- Wünsche feststellen, sonst mutmaßlichen Willen ermitteln, auch durch Anhörung der Tochter (§ 1821 Abs. 4, § 1827 Abs. 2 BGB).
- Gespräch mit dem Arzt nach § 1828 BGB.
- Besteht begründete Gefahr von Tod oder schwerem Schaden, ist die Genehmigung nach § 1829 Abs. 1 BGB nötig, außer bei Einvernehmen mit dem Arzt über den festgestellten Willen (Abs. 4) oder in einem Eilfall.
- Der Wille entscheidet, nicht der Wunsch der Tochter.

Fall 2: Patientenverfügung und Magensonde

Herr K. hat in einer Patientenverfügung festgehalten: „Ich wünsche keine lebenserhaltenden Maßnahmen." Nach einem schweren Schlaganfall ist er nicht ansprechbar. Der Arzt hält eine Magensonde für indiziert. Der Sohn sagt, die Verfügung gelte.

Ist die Patientenverfügung bindend?

LÖSUNGSSKIZZE

- Prüfen, ob die Festlegungen auf die aktuelle Situation zutreffen (§ 1827 Abs. 1 BGB).
- Die Formel „keine lebenserhaltenden Maßnahmen" allein ist nach dem BGH meist zu unbestimmt (XII ZB 61/16, XII ZB 604/15). Es kommt auf konkrete Situationen und Maßnahmen an.
- Trifft sie nicht zu, gilt die Stufenfolge weiter: Behandlungswünsche, dann mutmaßlicher Wille (§ 1827 Abs. 2 BGB).
- Gespräch mit dem Arzt (§ 1828 BGB), Angehörige und Vertrauenspersonen anhören.
- Besteht kein Einvernehmen, ist bei Gefahr für das Leben die Genehmigung nach § 1829 Abs. 2 BGB zu beantragen, mit Verfahrenspfleger (§ 298 Abs. 2 FamFG).

Fall 3: Medikation gegen den Willen

Herr S. ist wegen akuter Psychose im geschlossenen Bereich einer Klinik untergebracht und lehnt die notwendige Medikation entschieden ab. Er erkennt seine Erkrankung nicht.

Was ist rechtlich zu beachten?

LÖSUNGSSKIZZE

- Unterbringung nach § 1831 BGB genehmigt? Freiheitsentziehung braucht Genehmigung.
- Medikation gegen den natürlichen Willen ist eine ärztliche Zwangsmaßnahme nach § 1832 BGB.
- Alle sieben Voraussetzungen prüfen, vor allem den ernsthaften Überzeugungsversuch und das mildeste Mittel.
- Genehmigung des Betreuungsgerichts, Verfahren nach §§ 312 ff. FamFG, Gutachten nicht durch den zwangsbehandelnden Arzt (§ 321 FamFG).
- Einstweilige Anordnung höchstens zwei Wochen, insgesamt sechs Wochen (§ 333 Abs. 2 FamFG).
- Einwilligung widerrufen, sobald die Voraussetzungen entfallen (§ 1832 Abs. 3 BGB).

Fall 4: „Ich will nicht mehr leben“

Frau B. (79) lebt im Heim, hat Schmerzen, ihr Mann ist vor einem Jahr gestorben. Sie sagt dir bei einem Besuch: „Ich will nicht mehr leben.“

Wie reagierst du als Betreuer?

LÖSUNGSSKIZZE

- Den Satz ernst nehmen, ruhig nachfragen, zuhören und nicht abwehren.
- Hintergründe klären: Schmerzen, Einsamkeit, Trauer, Depression. Ärztliche und psychiatrische Abklärung veranlassen.
- Hilfen eröffnen: Schmerz- und Palliativversorgung, Seelsorge, soziale Kontakte, Telefonseelsorge (0800 111 0 111).
- Bei akuter Selbsttötungsgefahr kommt eine Unterbringung nach § 1831 Abs. 1 Nr. 1 BGB in Betracht, in Notfällen den Notruf 112 nutzen.
- Mitwirkung an einer Selbsttötung gehört nicht zu den Aufgaben des Betreuers.

Fall 5: Wohnung kündigen?

Herr T. (76) lebt seit 30 Jahren in seiner Mietwohnung. Nach einem Schlaganfall braucht er täglich einen ambulanten Pflegedienst, möchte aber ausdrücklich in der Wohnung bleiben. Die Sozialstelle rät zum Heimplatz. Du bist Betreuer für Gesundheitssorge und Aufenthaltsbestimmung.

Darfst du das Mietverhältnis kündigen?

LÖSUNGSSKIZZE

- Der Wille geht vor (§ 1821 Abs. 2): Wünsche feststellen und umsetzen. Eine Kündigung entspricht nicht dem Wunsch.
- Gegen den Willen nur bei erheblicher Gefährdung und fehlender Einsicht (§ 1833 Abs. 1, § 1821 Abs. 3 Nr. 1): Ist die Finanzierung nicht möglich? Führt die häusliche Versorgung trotz aller ambulanten Dienste zu erheblicher Gefährdung?
- Aufgabenkreis: Aufenthaltsbestimmung bzw. Personensorge genügt, die Vermögenssorge allein nicht.
- Absicht unverzüglich mit Gründen und Sichtweise des Betreuten anzeigen (§ 1833 Abs. 2); persönliche Anhörung des Betreuten.
- Kündigung nur mit vorheriger Genehmigung (Abs. 3 Nr. 1), Schriftform, Bestellungsurkunde und Genehmigung im Original beifügen (§ 174, § 1858 Abs. 2); Frist nach § 573c und Zugang beachten.
- Ohne tragfähige Gefährdung: ambulante Hilfen ausbauen, Finanzierung klären, Wohnung erhalten.

Fall 6: Kontakt zu einem Bekannten

Frau P. (71) leidet an Demenz. Ein Bekannter besucht sie oft und erbettelt jedes Mal Geld. Sie hebt immer wieder größere Beträge ab und kann die Folgen nicht einschätzen. Du bist Betreuer für Personensorge und Vermögenssorge.

Darfst du den Umgang untersagen?

LÖSUNGSSKIZZE

- Aufgabenbereich „Umgangsbestimmung“ muss ausdrücklich zugewiesen sein (§ 1815 Abs. 2 Nr. 4). Personensorge und Vermögenssorge genügen nicht, ggf. Erweiterung beim Gericht anregen.
- Gegen den Willen nur bei konkreter, erheblicher Gefährdung des Vermögens, die Frau P. krankheitsbedingt nicht erkennen kann (§ 1834 Abs. 1, § 1821 Abs. 3 Nr. 1). Das Geldbetteln ist ein Beispiel der Gesetzesbegründung.
- Eine gerichtliche Genehmigung der Umgangsbestimmung ist nicht nötig; bei Streit entscheidet das Betreuungsgericht auf Antrag (§ 1834 Abs. 3).
- Vorrangig mildere Mittel prüfen: Kontovollmacht, Bargeldlimit, Gespräche mit dem Bekannten.
- Wünscht Frau P. selbst Schutz vor dem Besuch, ist die Bestimmung auf ihren Wunsch hin möglich.